عُجالةُ المبتغِي إلى حُكْم نِكَاحِ الحَامل مِنَ الزِّنَى

أعَدَّه

أَبُو عَبدِ الرَّؤوف مُحمَّد بن حُسين بن جَامع الأَثَري

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ] (آل عمران: الآية ١٠٢)

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا] (النساء: الآية: ١)

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا] (الأحزاب: الآية: ٧٠ – ٧١)

أما بعد: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه(١)، مسألة – نكاح الحامل من الزنا – مرت علي وأنا أكتب تعليقاتي على متن (الغاية والتقريب) في باب (العدة) فوضعت قلمي عن التعليق، لأقرأ أقوال أهل العلم من السلف والخلف، وما ورد فيها من أدلة، حول هذه المسألة، لأن المعروف في هذا البلد أن هذا الأمر كثير الوقوع، وخاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها المعاصي، وانتشرت الرذيلة، وقلت العفة، وكثرت حولها الأسئلة، مما يدل على أهمية هذا الموضوع، وشدة حاجة الناس إلى بيان حكمه، وخاصة طلاب العلم الذين تتوارد عليهم الأسئلة حولها.

ثم عزمت على أن أجمع أقوال العلماء وأدلتهم، وأوضح حكمها، في بحث مستقل، لأكون من المستفيدين أولا، ثم قد يستفيد منها إخواني طلبة العلم. فسميته (عجالة المبتغي إلى حكم نكاح الحامل من الزنى)

" فإن ظفرت بفائدة فادع بالتجاوز والمغفرة، أو بزلة قلم أو لسان فافتح لها باب التجاوز والمعذرة.

فـــلا بـــد مـــن عيـــب فـإن تجـــدنـــه فســامـــح وكـــن بالستـــر أعظـــم مفضـــل

فمـــن ذا الـــذي ما ســاء قـط ومـن لـه الـ ـمحاســن قـد تـمـت سوى خيـر مرســل"(٢)

وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملي هذا خالصا لوجه الكريم، وأن يعيذنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن همزات الشيطان، وخيله ورجله، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يهدينا سبل السلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

كتبه الفقير إلى عفو ربه/ أبو عبد الرؤوف محمد بن حسين بن جامع الأثري. حرر: ١٥/شوال/١٤٤١هـ

---

(١) هذه الكلمة قالها الإمام ابن الأثير رحمه الله في "الكامل في التاريخ" (٩/١)

(٢) إقتباس من قول العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (٦٨٨/٤)

اشتمل هذا البحث على مبحثين وخمسة مطالب وثلاثة فروع، وهي كالتالي:

المبحث الأول: تعريف الزنى وحكمها، وفيه ثلاثة مطالب.

- **المطلب الأول: تعريف الزنى لغة وشرعاً.**
- **المطلب الثاني: حكم الزنى.**
- **المطلب الثالث: سدُّ الذَّرائع الموصلة إلى الزنى.**

المبحث الثاني: حكم نكاح الحامل من الزّنى، ومذاهب العلماء فيه، وفيه مطلبان.

- **المطلب الأول: مذاهب العلماء في حكم نكاح الحامل من الزنى ووطئها قبل الوضع، وفيه ثلاثة فروع**
  - **الفرع الأول: مذهب القائلين بجواز نكاح الحامل من الزنى وأدلتهم**
  - **الفرع الثاني: حكم وطء الحامل من الزنى عند القائلين بالجواز.**
  - **الفرع الثالث: مذهب القائلين بعدم جواز نكاح الحامل من الزنى وأدلتهم.**
- **المطلب الثاني: اشتراط التوبة قبل عقد نكاح الزانية.**

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

المبحث الأول: تعريف الزنى وحكمها وفيه ثلاثة مطالب:

- **المطلب الأول: تعريف الزنى لغة وشرعاً**
- **المطلب الثاني: حكم الزنى**
- **المطلب الثالث: سدُّ الذَّرائع الموصلة إلى الزنى.**

المطلب الأول: تعريف الزنى لغة وشرعا.

تعريف الزنى لغة: الزنى فيه لغتان:

الأولى: اسم ممدود، فيقال: زناء، وهي لغة بني تميم. وقيل: لغة أهل نجد.

الثاني: اسم مقصور، فيقال: الزنى، وهي لغة أهل الحجاز، وبها ورد القرآن الكريم، قال الله تعالى: **[ولا تَقْرَبُوا الزِّنى]** (الإسرا: الآية: ٣٢)

والأصل أن تكتب هكذا (الزنى) بألف مقصورة، وعليه جرى الرسم في القرآن الكريم، ويجوز لغة أن تكتب هكذا (الزنا) بألف مدودة.

وعلى كلا اللغتين: – القصر والمد — فهو مصدر زنى يزني زناء، بالمد، أو زنى بالقصر، والنسبة إليه: زنوي.

والزنى يطلق على ثلاث معان: الأول: الضيق، يقال وعاء زني، ضيق، وزنى عليه، ضيق. ومنه قيل للحاقن: (زناء) بوزن (جبان) لأنه يضيق ببوله. قال المناوي: "الزنا لغة: الرقي على الشيء"[١]

والثاني: يطلق على ما دون مباشرة المرأة الأجنبية من غير عقد شرعي، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (**كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ؛ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ؛ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ؛ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ؛ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ؛ زِنَاهَا الْخُطَى، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ**)[٢]

والثالث: يطلق على معنى الزنا المعروف، وهو: وطء المرأة من غير عقد شرعي.[٣]

تعريف الزنا اصطلاحا: أقرب التعاريف لحد الزنى هو تعريف الجرجاني، فقال رحمه الله: " الوطء في قُبل خال عن ملك وشبهة."[٤]

وقال ابن رشد رحمه الله: "كل وطء وقع على غير نكاح، ولا شبهة نكاح، ولا ملك يمين. وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة."[٥]

---

(١) "لسان العرب" (٣٥٩/١٤) (مادة: زنا) و "تاج العروس" (٢٢٥/٣٨) (مادة: زنا)

(٢) رواه مسلم (رقم ٢٦٥٧)

(٣) "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" (ص/٨٩-٩١) للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد.

(٤) "التعريفات" (ص/٩٩) تحقيق محمد صديق المنشاوي.

(٥) "بداية المجتهد" (٤٣٣/٢)ط/ دار المعرفة بيروت.

وخرج بقوله: (الوطء) بما دون الوطء من التقبيل واللمس، والضم، فلا يسمى زنى.

وخرج بقوله: (في قبل) الوطء في الدبر، فلا يسمى زنى، وإنما هو اللواط، وحكمه متغاير لحكم الزنى. وهو القتل بكل حال، على القول الراجح من أقوال العلماء.

وخرج بقوله: (خال عن ملك) ملك يمينه، وملك نكاحه، يملك الزوج أو السيد حق الاستمتاع بالمرأة.

وخرج بقوله: (شبهة) شبهة ملك اليمين، وملك النكاح، سواء كانت شبهة فاعل؛ كأن وطئ أجنبية يظنها زوجته أو جاريته، أو شبهة طريق؛ وهي التي قال بحلها عالم، كما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود.[1]

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده، أو مختلفا في فساده، أو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده ،أو مختلفا في فساده، أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة، أو أمته المملوكة؛ فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين ..." [2]

---

(١) انظر "حاشية ابن عابدين" (٦/٥-٦) و"حاشية البيجوري" (٤/١٠٩-١١١) تحقيق الحدادي.

(٢) "مجموع الفتاوي" (٣٤/١٤-١٥)

المطلب الثاني؛ حكم الزنى

لا شك أن الزنى فاحشة عظيمة، ومنكر قبيح، ومعصية شديدة، وجريمة شنيعة، وهي من أبشع الذنوب وأقبحها، وأنها سبب للعداوة والبغضاء، والأمراض الكثيرة، والأدواء المستعصية، وأنها تضر على مصالح العباد في معاشهم، ومعادهم، وهي من أفحش الكبائر، ولم يحل في ملة قط، ولهذا كان حده أشد الحدود؛لأنه جناية على الاعراض والأنساب.

قال ابن القيم رحمه الله: " نجاسة الزنى واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات، من جهة أنها تفسد القلب، وتضعف توحيده جدا، ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاء، فكلما كان الشرك فى العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام.[**كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلَصِينَ**] [يوسف: الآية: ٢٤]"[١]

وقال أيضا رحمه الله: " ومفسدة الزنى؛ مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤسهم بين الناس. وإن حملت من الزنى؛ فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنى والقتل، وإن حمَّلته الزَّوْجَ أدخلت على أهلها وأهله أجنبيا ليس منهم، فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلابهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها.

وأما زنى الرجل؛ فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا، وإفساد المرأة المصونة، وتعريضها للتلف والمفاسد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور فى البرزخ، والنار فى الآخرة، فكم فى الزنى من استحلال لمحرمات وفوات حقوق، ووقوع مظالم"[٢]

وتحريم الزنى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:– أما الكتاب؛ فقد جاء فيه آيات كثيرة منها:

١- قوله تعالى: [**وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا**] (سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: الآية: ٣٢)

والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن: " من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه " خصوصا هذا الأمر، الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه.

ووصف الله الزنى وقبحه بأنه [**كَانَ فَاحِشَةً**] أي: إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر، لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة، وحق أهلها، أو زوجها، وإفساد الفراش، واختلاط الأنساب، وغير ذلك من المفاسد.

وقوله: [**وَسَاءَ سَبِيلا**] أي: بئس السبيل؛ سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم.[٣]

---

(١) "إغاثة اللهفان"(٧٩/١)

(٢) "الجواب الكافي" (ص/٣٧٧-٣٧٨) تحقيق محمد أجمل الإصلاحي، إشراف؛ بكر أبو زيد.

(٣) "تفسير السعدي" (ص/٤٥٧) تحقيق عبد الرحمن اللويحق.

٢- وقوله تعالى: [**وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ**] (سُورَةُ الْفُرْقَانِ: الآية: ٦٨ – ٧٠)

قال ابن القيم رحمه الله: " ولما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد، وهى منافية لمصلحة نظام العالم فى حفظ الأنساب، وحمايه الفروج، وصيانة الحرمات، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة، والبغضاء بين الناس، من إفساد كل منهم إمرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه، وفى ذلك خراب العالم، كانت تلى مفسدة القتل فى الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه بها فى كتابه ورسوله فى سنته.

قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنى، وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: [**وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ**] الآية.

فقرن الزنى بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود فى النار فى العذاب المضاعف المهين، ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح"[١]

٣- وقوله تعالى: [**قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ**] (الأنعام: الآية:١٥١)

٤- وقوله تعالى: [**قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ**] (الْأَعْرَافِ:الآية: ٣٣)

الفواحش: أي الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنى واللواط ونحوهما.[٢]

وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأسا في السر فحرم الله تعالى الزنى في العلانية والسر[٣]

---

(١) "الجواب الكافي" (ص/٣٤٥)

(٢) "تفسير السعدي" (ص/٢٨٧)

(٣) " تفسير البغوي" (٢٠٣/٣) حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر – عثمان جمعة ضميرية – سليمان مسلم الحرش

وأما السنة؛ فقد ورد فيها أحاديث كثيرة، منها:-

١- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: (**أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ**) قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (**أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ**) قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (**أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ**) فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا: [**وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا**][1] (الفرقان: الآية: ٦٨)

قال النووي رحمه الله: " (أن تزانى حليلة جارك) هي بالحاء المهملة، وهى زوجته، سميت بذلك لكونها تحل له، وقيل: لكونها تحل معه، ومعنى (تزاني) أى تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنى وإفسادها على زوجها، واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه، وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه.."[2]

وقال ابن حزم رحمه الله: " وعظم الله تعالى بعض الزنى على بعض، وكله عظيم، ولكن المعاصي بعضها أكبر من بعض، فعظم الله الزنى بحليلة الجار، وبامرأة المجاهد، وزنى الشيخ."[3]

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (**لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ**)[4]

٣- وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: (..**فانطَلَقنا، فَأَتَيْنَا علَى مِثْلِ التَّنُّورِ، قالَ: فَأحْسِبُ أنَّهُ كَانَ يَقولُ: فَإذَا فيه لَغَط وَأصْوَاتُ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فيه، فَإذَا فيه رِجَال وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإذَا هُمْ يَأتِيهم لَهَبٌ مِنْ أسفَلَ مِنْهم، فَإذا أتاهُم ذلِكَ اللَّهَبُ ضَوضَوْا. قالَ: قَلْتُ لَهُما: مَا هَؤلاءِ؟...قالا: فَإنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَاني.**)[5]

٤- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (**إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ**)[6]

---

(١) رواه البخاري (رقم ٧٥٣٢) ومسلم (رقم ٨٦)

(٢) "شرح مسلم " (٨١/٢)

(٣) "المحلى"(٢٢٧/١١)

(٤) رواه البخاري (رقم ٦٨١٠) ومسلم (رقم ٥٧)

(٥) رواه البخاري (رقم ٧٠٤٧)

(٦) **حسن**؛ رواه الحاكم في "المستدرك" (٤٢/٢) والطبراني في "المعجم الكبير"(١٧٨/١) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (٣٠٧/٢)

وأما الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون على تحريم الزنى، نقل الإجماع خلائق من أهل العلم:

١- قال ابن المنذر رحمه الله: " وأجمع أهل العلم على تحريم الزنى."[١]

٢- وقال ابن قدامة رحمه الله: "من اعتقد حل شيء أُجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير، والزنى، وأشباه هذا، مما لا خلاف فيه، كُفِّر"[٢]

٣- وقال النووي رحمه الله: " "من جحد مجمعًا عليه، فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة، التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة، أو الزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر، أو الزنى، ونحو ذلك فهو كافر"[٣]

٤- وقال زكريا الأنصاري رحمه الله: "وأجمع أهل الملل على تحريمه، ولهذا كان حدُّه أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعرض والأنساب"[٤]

المطلب الثالث؛ سدُّ الذرائع الموصلة إلى الزنى[٥]

قاعدة التشريع التي لا تنخرم أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئاً حرم الأسباب والدوافع الموصلة إليه سداً للذريعة وكفاً عن الوقوع في حمى الله ومحارمه، ليعيش في مجتمع مملوء بالإباء والشمم عن كافة الرذائل والطرائق الموصلة إليها حتى يلقى الله تعالى وهو على هدى من الله وصراط مستقيم.

ولهذا فإن علماء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع والاستقراء لمواطن التنزيل

قاعدة شريفة هامة تعتبر من الكليات التشريعية التي تعايش المسلم في كلّ لحظة وآن، تلك هي: قاعدة (سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات).

---

(١) "الإشراف" (٢٤٩/٧)

(٢) "المغني" (٨٥/١٠)

(٣) "روضة الطالبين"(٦٣/٢)

(٤) "أسنى المطالب"(١٢٥/٤)

(٥) هذا الباب لخصته من كتاب"الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" (ص/١٠٦-١١٤)

وورد في الكتاب والسنة من سد الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزنى؛ آيات وآحاديث كثيرة منها ما يلي:

١- **نهي النساء عن الضرب بالأرجل.** قال الله تعالى: **[وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ]**(النور: الآية:٣١) فمنعهن من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن.

والآية تفيد أيضاً النهي عن كلّ حركة من شأنها أن تثير الغريزة وتلهب داعي الشهوة.

٢- **الأمر بغض البصر**؛ وهذا أمر مطلوب من الجنسين الرجال والنساء لقوله تعالى: **[قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ**...الآية **]**(النور: الآية:٢٩-٣٠) يقول ابن القيم رحمه الله: " أما اللحظات: فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم (**لا تتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فإن لك الأولى، وليست لك الأُخْرَى**)[١] وقال: (غضّوا أبصاركم واحفظوا فروجكم)[٢] وقال: (**وإياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله مجالسنا، ما لنا بدّ منها، قال: إن كنتم لا بد فاعلين، فأعطوا الطريق حقّه، قالوا: وما حقّه؟ قال: غض البصر، وكفّ الأذى، ورد السّلام**)[٣]

٣- **النهي عن الخلوة بالأجنبية.** وقد حرم صلى الله عليه وسلم؛ الخلوة بالأجنبية[٤] ولو في إقراء القرآن. ونهى أيضا؛ الرجال عن الدخول على النساء[٥]؛ لأنه ذريعة ظاهرة.

---

(١) **حسن**؛ رواه أبو داود (رقم ٢١٤٩) والترمذي (رقم ٢٧٧) والحاكم في "المستدرك"(٢/٢١٢) وفي إسناده ضعف، قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في "حلباب المرأة المسلمة"(ص/٧٧)

(٢) **حسن**؛ رواه أحمد في "المسند"(٣٧/٤١٧)(رقم٢٢٧٥٧) والحاكم في "المستدرك"(٤/٣٩٩) وابن حبان (١/٥٠٦ الإحسان) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ: (**واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم**) وصححه الحاكم، وحسنه الألباني في "السلسة الصحيحة" (٣/٤٥٤)(رقم١٤٧٠) وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على "المسند".

(٣) رواه البخاري (رقم ٦٢٢٩) ومسلم (رقم ٢١٢١)

(٤) وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (**لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم**) رواه البخاري (رقم٥٢٣٣) ومسلم (رقم ١٣٤١)

(٥) وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (**إياكم والدخول على النساء**) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: (**الحمو الموت**) رواه البخاري (رقم ٥٢٣٢) ومسلم (رقم ٢١٧٢)

٤- **النهي عن سفر المرأة بلا محرم**. ونهى صلى الله عليه وسلم عن السفر بلا محرم[١] وما ذاك إلا أن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها.

٥- **النهي عن خروج المرأة متطيبة**. ونهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخوراً[٢] وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفلة ولا تتطيب ... كلّ ذلك سداً للذريعة وحماية عن المفسدة.

٦- **النهي من أن تصف المرأة المرأة لزوجها**. نهى صلى الله عليه وسلم أن تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها[٣]، ولا يخفى أن ذلك سداً للذريعة، وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه، وكم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية.

٧- **الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع**. أمر صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأولاد في المضاجع[٤]، وإن لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد، لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما: المواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش ولا سيما مع الطول. والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر، وهذا أيضاً من ألطف سد الذرائع.

٨- **النهي عن اختلاط الجنسين**[٥]. لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة ... فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنى بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين - لكانوا أشد شيء منعاً لذلك..

---

(١) لقوله صلى الله عليه وسلم: (**لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم**) رواه البخاري (رقم ١٠٨٧) ومسلم (رقم ١٣٣٨)

(٢) وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (**إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا**) رواه مسلم (رقم٤٤٣) وقوله صلى الله عليه وسلم: (**أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة**) رواه مسلم (رقم٤٤٤)

(٣) وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (**لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها**) رواه البخاري (رقم ٥٢٤٠)

(٤) وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (**مُرُوا أولاكمِ بالصلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سِنينَ، واضرِبوهم عليها وهم أبناءُ عَشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المَضاجِعِ**) رواه أبو داود (رقم ٤٩٥) وغيره، وصححه الألباني في "الإرواء" (رقم ٢٤٧).

(٥) يدل على ذلك جملة من الأحاديث منها: حديث أم سلمة رضي الله عنه قالت: (**كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم**) قال ابن شهاب: "فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم " رواه البخاري (رقم ٨٣٧)

المبحث الثاني: حكم نكاح الحامل من الزّنى، ومذاهب العلماء فيه، وفيه مطلبان.

- **المطلب الأول: مذاهب العلماء في حكم نكاح الحامل من الزنى ووطئها قبل الوضع، وفيه ثلاثة فروع**
  - **الفرع الأول: مذهب القائلين بجواز نكاح الحامل من الزنى وأدلتهم**
  - **الفرع الثاني: حكم وطء الحامل من الزنى عند القائلين بالجواز.**
  - **الفرع الثالث: مذهب القائلين بعدم جواز نكاح الحامل من الزنى وأدلتهم.**

المطلب الثاني: اشتراط التوبة قبل عقد نكاح الزانية.

المطلب الأول: مذاهب العلماء في حكم نكاح الحامل من الزنى ووطئها قبل الوضع، وفيه ثلاثة فروع

- **الفرع الأول: مذهب القائلين بجواز نكاح الحامل من الزنى وأدلتهم**
- **الفرع الثاني: حكم وطء الحامل من الزنى عند القائلين بالجواز.**
- **الفرع الثالث: مذهب القائلين بعدم جواز نكاح الحامل من الزنى وأدلتهم.**

الفرع الأول: مذهب القائلين بجواز نكاح الحامل من الزنى وأدلتهم

ذهب بعض أهل العلم إلى صحة نكاح الحامل من الزنى؛ سواء كان من الزاني أو من غير الزاني، لأنها ليست في نكاح ولا عدة من الغير، وهو مروي عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والزهري، والشعبي، وعكرمة، وجابر بن زيد، وغيرهم. وهو مذهب أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف في أحد قوليه، وإليه ذهب الشافعية، والظاهرية. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء، كما قال الماوردي[١]

نصوص الفقهاء:

الحنيفية:-

١- قال: محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: " قَالَ أبو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ في المرأَة تزني؛ فيقام عليهَا الحَد فتتزوج قبل أن تحيض أن النِّكَاح جَائِز، وان حملت من الزِّنَا فَتزوّجت وَهِي حَامِل فَالنِّكَاح جَائِز.." [٢]

٢- وقال الكاساني رحمه الله: " إذا تزوج امرأة حاملا من الزنى؛ أنه يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يطؤها حتى تضع وقال أبو يوسف: لا يجوز، وهو قول زفر." [٣]

٣- وقال العلامة برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن مازة البخاري الحنفي رحمه الله: " وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يجوز أن يتزوج امرأة حاملاً من الزنى، ولا يطأها حتى تضع، وقال أبو يوسف وزفر رحمهما الله: لا يصح النكاح، والفتوى على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله"[٤]

الشافعية:-

١- قال إمام الحرمين رحمه الله: " مذهبنا؛ أن نكاح الزانية صحيح، ولكنا نكره ذلك، ولا خفاء بوجه الكراهة"[٥]

٢- وقال العمراني رحمه الله: " وإن حملت من الزنى.. فيكره نكاحها قبل وضع الحمل، فإن تزوجها الزاني أو غيره قبل وضع الحمل.. صح. "[٦]

---

(١) "الحاوي الكبير"(١٨٩/٩).

(٢) "الحجة على أهل المدينة" (٢٦٩/٣)

(٣) "بدائع الصنائع" (٤٥٣/٣) تحقيق علي محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود.

(٤) "المحيط البرهاني"(٧٩/٣) تحقيق عبد الكريم سامي الجنيدي. وانظر "العناية شرح الهداية" (٣٨١/٤)

(٥) "نهاية المطلب" (٢١٩/١٢)

(٦) "البيان" (٢٧٠/٩)

٣- وقال النووي رحمه الله: " لو نكح حاملا من الزنى؛ صح نكاحه بلا خلاف. "[١]

الظاهرية:-

*- قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله: " وإن حملت المرأة من زنى، أو من نكاح فاسد مفسوخ، أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب، أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم اعتقها، أو مات عنها، فلكل من ذكرنا أن تتزوج قبل أن تضع حملها، إلا أنه لا يحل للزوج أن يطأها حتى تضع حملها، كل ذلك بخلاف المطلقة، أو المتوفى عنها وهي حامل، فهاتان لا يحل لهما الزواج ألبتة حتى يضعا حملهما، وحاشا المعتقة الحاملة تختار نفسها، فإن نكاح هذه مفسوخ، ولا يحل لها أن تنكح حتى تضع حملها.

برهان ذلك -: أن الحامل المطلقة، أو المتوفى عنها: هي معتدة بنص القرآن، وقد حرم الله عز وجل نكاح المعتدة جملة حتى تتم عدتها.

وأما سائر من ذكرنا فلم يأت في القرآن ولا في السنة إيجاب عدة عليهن، ولا على أحد منهن، إلا على المعتقة تختار نفسها فقط، وإذا لم تكن المرأة من عدة، ولا ذات زوج، فلها أن تتزوج، إلا أن يمنع من ذلك نص، ولا نص يمنع ههنا من الزواج، ولا يحل بالنص وطء حامل إلا أن يكون الحمل منه." [٢]

حجة أصحاب هذا القول:

وحجتهم على ذلك:

١- قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من ذوات الأنساب: **[وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ]** (النساء: الآية: ٢٤) وهو يشمل على عمومه في العفيفة والزانية. فيحل نكاحها للزاني وغيره. [٣]

٢- وقوله تعالى: **[وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ]**(النور: الآية: ٣٢) وهو شامل بعمومه الزانية والعفيفة[٤]

وأجيب: بأن نكاح الزانية، ونكاح الزاني لمؤمنة مما حرم علينا، فهو مستثنى من هذا العموم بلا شك، كاستثناء سائر ما حرم علينا من النساء. [٥]

---

(١) "الروضة" (٣٧٢/٧) وانظر "الشرح الكبير" (٤٤٦/٩) و "المهذب"(٤٤٥/٢)ضبطه الشيخ زكريا و"النجم والوهاج" (١٣٦/٨)

(٢) "المحلى" (٢٧/١٠-٢٨)

(٣) "الحاوي الكبير" (١٨٩/٩)

(٤) "أضواء البيان" (٨١/٦)

(٥) "المحلى" (٤٧٦/٩)

٣- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (**لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ**)[١]

وجه الاستدلال من الحديث؛ أن العقد على الزانية كان حلالا قبل الزنى وقبل الحمل، فلا يحرمه الزنى[٢]

٤- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ. قَالَ: (**غَرِّبْهَا**). قَالَ أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: (**فَاسْتَمْتِعْ بِهَا**) [٣]

---

(١) **ضعيف**؛ رواه ابن ماجه (رقم ٢٠١٥) والدارقطني (٤٠٠/٤)(رقم ٣٦٧٩) والبيهقي في "الكبرى" (١٦٩/٧) وفي "السنن الصغرى" (٤٤/٣)(رقم١٨٩٦) وفي "الخلافيات" (٨٨/٦)(رقم٤٠٩٧) من طريق إسحاق بن محمد الفروي، ثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما به. وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف. انظر "الضعيفة" (رقم ٣٨٥) وإسحاق بن محمد الفروي ضعفوه لسوء حفظه، وقال الحافظ في " التقريب": "صدوق،كف فساء حفظه"

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الابِنةَ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا قَالَ: (**لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ**) رواه الدارقطني (رقم ٣٦٧٨) والبيهقي في "الكبرى" (١٦٩/٧) وفي "الخلافيات" (٨٩/٦)(رقم٤٠٩٩) والطبراني في "المعجم الأوسط" (١٠٤/٥-١٠٥)(رقم ٤٨٠٣) من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها به.

قال البيهقي: " تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث، والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن علي رضي الله عنه مرسلا موقوفا، وعنه عن بعض العلماء، وحديث عبد الله العمري أمثل. "١.هـ.

وتعقبه الشيخ الألباني فقال: " بل هو — أي عثمان بن عبد الرحمن - كذاب، قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، وكذبه ابن معين في رواية عنه، وقال عبد الحق في " الأحكام " والهيثمي في " المجمع " : وهو متروك، وكذا قال الحافظ في " التقريب " وزاد: وكذبه ابن معين.

والراوي عنه المغيرة بن إسماعيل مجهول كما قال الذهبي. والحديث ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " من طريق المغيرة بن إسماعيل عن عمر بن محمد الزهري عن ابن شهاب به ثم قال: قال أبي: هذا حديث باطل ...."١.هـ. "الضعيفة" (٥٦٦/١)

(٢) "المجموع" (٢٤٢/١٦) وانظر "البيان" (٢٥٦/٩)

(٣) **متنه منكر** رواه أبو داود (رقم ٢٠٥١) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (١٥٤/٧) والنسائي (رقم ٣٤٦٤) قال الحافظ رحمه الله: " واختلف في إسناده وإرساله؛ قال النسائي: المرسل أولى بالصواب. وقال في الموصول: إنه ليس بثابت."١.هـ. "التلخيص الحبير" (٢٥٠٤/٥) تحقيق الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى.

واختلف أهل العلم في صحته وضعفه، فضعفه جماعة؛ منهم الإمام النسائي، وقال الإمام أحمد: " ليس له أصل " وأعله أبو حاتم، كما في "العلل" لابنه، وأنكره يحيى بن سعيد القطان، كما في "الجامع " للخطيب البغدادي، وكذا أنكره النسائي، كما قال ابن القيم، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" وضعفه ابن العربي المالكي، وشيخ الإسلام بن تيمية، والشوكاني، وغيرهم. ولعل من أنكره يعني أن متنه منكر. والله أعلم بالصواب.

وصححه جماعة؛ منهم ابن حزم الظاهري، والنووي، والمنذري، وابن كثير، والهيثمي، والحافظ ابن حجر، والسخاوي، والشيخ الألباني.

.....

ثم اختلفوا في تفسير قوله: (**لا ترد يد لامس**) على أقوال؛ لخصها الإمام ابن القيم رحمه الله، نكتفي بنقل قوله وقول شيخه شيخ الإسلام رحمه الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد احتجوا بالحديث الذي فيه: (**إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال طلقها. فقال: إني أحبها. قال: فاستمتع بها**). الحديث. رواه النسائي، وقد ضعفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحا، فإن من الناس من يؤول " اللامس " بطالب المال، لكنه ضعيف. لكن لفظ " اللامس " قد يراد به من مسها بيده، وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه، ولا تمكنه من وطئها.

ومثل هذا نكاحها مكروه؛ ولهذا أمره بفراقها، ولم يوجب ذلك عليه، لما ذكر أنه يحبها، فإن هذه لم تزن، ولكنها مذنبة ببعض المقدمات، ولهذا قال: لا ترد يد لامس؛ فجعل اللمس باليد فقط. ولفظ " اللمس، والملامسة " إذا عني بهما الجماع لا يخص باليد، بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى: [**ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم**]"ا.هـ. "مجموع الفتاوي" (١١٦/٣٢)

وقال ابن القيم رحمه الله: " واختلفت مسالك المُحرِّمين لذلك فيه فقالت طائفة: المراد باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة.

وقالت طائفة: بل هذا في الدوام غير مؤثر، وإنما المانع ورود العقد على زانية، فهذا هو الحرام.

وقالت طائفة: بل هذا من التزام أَخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حرامًا فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فسادًا من مواقعتها بالسفاح.

وقالت طائفة: بل الحديث ضعيف لا يثبت.

وقالت طائفة: ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية، وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك فهي تعطي الليان لذلك، ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى، ولكن هذا لا يُؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة، فأمره بفراقها تركًا لما يَريبه إلى ما لا يريبه، فلما أخبره بأن نفسه تتبعها، وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها فأمره بإمساكها، وهذا لعله أرجح المسالك"ا.هـ. "إعلام الموقعين" (٤٥٨/٦) تحقيق مشهور حسن سلمان.

وقال أيضا في "روضة المحبين" (ص/١٢٩): " وشكى إليه رجل أن امرأته (لا ترد يد لامس، فقال: طلقها، فقال: إني أخاف أن تتبعها نفسي، فقال: استمتع بها) ذكره الإمام أحمد، والنسائي، قال بعض أهل العلم: راعى النبي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، فإنه لما شكى إليه أنها (لا ترد يد لامس) أمره بطلاقها، فلما أخبره عن حبها، وأنه يخاف أن لا يصبر عنها، ولعل حبه لها يدعوه إلى معصية، أمره أن يمسكها مداواة لقلبه، ودفعا للمفسدة التي يخافها، باحتمال المفسدة التي شكا منها.

وأجاب أبو عبيدة عنه؛ بأنها كانت (لا ترد يد لامس) يطلب منها العطاء، فكانت لا ترد يد من سألها شيئا من مال الزوج.

ورد عليه هذا التأويل، بأنه لا يقال لطالب العطاء؛ لامس، وإنما يقال له؛ ملتمس.

وأجابت طائفة أخرى عنه؛ بأن طرآن المعصية على النكاح، لا توجب فساده، وقال النسائي هذا الحديث منكر.

وعندي أن له وجها غير هذا كله؛ فإن الرجل لم يشك من المرأة أنها تزني بكل من أراد ذلك منها، ولو سأل عن ذلك لما أقره رسول الله على أن يقيم مع بغي، ويكون زوج بغي ديوثا، وإنما شكى إليه أنها لا تجذب نفسها، ممن لاعبها ووضع يده عليها، أو جذب ثوبها ونحو ذلك، فإن من النساء من تلين عند الحديث واللعب ونحوه، وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنى، وهذا كان عادة كثير من نساء العرب، ولا يعدون ذلك عيبا، بل كانوا في الجاهلية يرون للزوج النصف الأسفل، وللعشيق النصف الأعلى"ا.هـ.

وجه الاستدلال من الحديث هو: أنه يدل على جواز نكاح الفاجرة. وإن كان الاختيار غير ذلك.[1]

= والمعنى الذي رجحاه؛ هو أنها لا تمنع من يضع يده عليها ويريد لمسها، لا أنها لا تمنع الفاحشة، وتطيع من يريد منها الزنى. قال الإمام أحمد رحمه الله: "لم يكن لِيأمرَه بإمْساكها وهي تَفْجُر"

قال علي وابن مَسْعود : "إذَا جاءكم الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فَظُنُّوا به الذي هو أهْدَى وأتْقَى" انظر "النهاية في غريب الحديث" (٢٧٠/٤)

وانظر "التلخيص الحبير" (٢٥٠٥/٥-٢٥٠٧) و "تفسير ابن كثير" (١٢/٦-١٣) تحقيق سامي محمد السلامة. و"نيل الأوطار"(٤٦٥/٤-٤٦٦) تحقيق أنور الباز. و"السيل الجرار" (٣٧٧/١)

(١) "شرح السنة" للبغوي (٢٨٨/٩) وأجيب: بأن الحديث يدل على دوام النكاح واستمراه، ومسألتنا في ابتداء النكاح، والتي تزني بعد النكاح، ليست كالتي تتزوج وهي زانية، فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه. والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام.

قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله : "أن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء في أكثر المسائل، كالمحرم لا يبتدىء بالنكاح في حالة إحرامه، ولا يضره البقاء، فإذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم إمساكها في حالة بقاء النكاح؛ من أين لكم أنه يجوز ابتداء النكاح؟!" "الروضة الندية" (٤٦/٢) تحقيق حلاق. وانظر "مجموع الفتاوي" (١١٦/٣٢)

٥- عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر رضي الله عنه في المسجد، جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: قم إليه فانظر في شأنه، فإن له شأنا. فقام إليه عمر رضي الله عنه قال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته. فصكَّ عمر رضي الله عنه في صدره وقال: قبحك الله، ألا سترت على ابنتك؟ قال: فأمر بهما أبو بكر رضي الله عنه فضربا الحد، ثم تزوج أحدهما من الآخر، وأمر بهما فغربا عاما أو حولا."[١]

---

(١) **ضعيف**؛ رواه البيهقي في "الكبرى" (٢٢٢/٨) وابن حزم في "المحلى" (٤٧٦/٩) والجهضمي في "أحكام القرآن" (رقم٢٦٥) من طريق علي بن عبد الله المديني، حدثنا يحيى بن زكريا بن زائدة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر به. وكذا أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (ص/١٠٢)(رقم١٧٤) من هذا الوجه، إلا أنه قال عن نافع عن ابن عمر أو صفية.

وهذا إسناد ضعيف، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق بن يسار، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث.

قال البيهقي: " قال علي: هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وخالفه عبيد الله بن عمر في إسناده ولفظه.

قال علي: ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله، أخبرني نافع عن صفية. قال علي: وهي صفية بنت أبي عبيد أن رجلا أضاف رجلا فافتض أخته، فجاء أخوها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فذكر ذلك له، فأرسل إليه فأقر به فقال: أبكر أم ثيب، قال: بكر. فجلده مائة ونفاه إلى فدك. قال: ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد. قال: ثم قتل الرجل يوم اليمامة "ا.هـ. "السنن الكبرى" (٢٢٣/٨) وكذا أخرجه الدارقطني في "العلل" (٢٧١/١-٢٧٢) تحقيق حمدي السلفي. وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (ص/١٠١)(رقم١٧٣) إلا أنه قال عن نافع عن صفية وابن عمر.

وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (١٣٥/٤) تحقيق سليم الهلالي. عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد، بمعناه في النفي.

وصفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة. قال الحافظ العلائي: " قال عبد العزيز النخشبي لا أظن صفية أدركت أبا بكر رضي الله عنه فإن لم تكن أدركته فالحديث مرسل، وذكر في "التهذيب" أن لها عن عمر رضي الله عنه رؤية مجردة وهذا يؤيد قول النخشبي"ا.هـ. "جامع التحصيل" (ص/٣١٨)

قال الدارقطني: " وخالفهما — أي عبيد الله بن عمر و الإمام مالك - نوح بن دراج فرواه عن عُبَيد الله عن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن أبي بكر.

وقال حماد بن سلمة عن عُبَيد الله عن نافع مُرسَلاً عن أبي بكر , وقول مالك هو الصواب."ا.هـ. "العلل" (٢٧٢/١)

ونوح بن دراج النخعي؛ متروك، وقد كذبه ابن معين. كما في "التقريب" .

والرواية المرسلة أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٤/٧) أيضا.

ثم لو صح ليس لهم حجة في هذا الأثر، لأن الظاهر أنه كان بعد توبتهما، كما قال ابن حزم في "المحلى" (٤٧٧/٩) ويدل على ذلك قول الزهري: " أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران، فجلدهما أبو بكر، ونفاهما، ثم زوجها إياه بعد الحول" روه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٤/٩) وسيأتي ما يؤيد ذلك.

٦- وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه؛ " أن رَجلاً تَزوَّج امْرأَة ولَها ابنةٌ مِنْ غَيره ولَهُ ابنٌ من غَيْرِها، فَفَجر الْغُلام بِالجارِيةِ فَظَهر بها حبلٌ، فلما قدم عُمر بن الخطَّاب مَكَّة فَرُفِعَ ذلك إلَيْهِ فَسَأَلَهُمَا فاعْتَرَفاَ، فَجَلَدهُما عمرُ الحَدَّ وَحَرِصَ أنْ يَجمعَ بينهما فأَبَى الغُلام"[١]

قالوا: فهذا عمر يبيح للحامل من زنى الزواجَ بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، لا يعرف له مخالف منهم، وهم يعظمون مثل هذا لو ظفروا به. [٢]

٧- وعن طارق بن شهاب أن رجلا خطب إليه ابنة له، وكانت قد أحدثت له[٣]، فجاء إلى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: ما رأيت منها؟. قال: ما رأيت إلا خيرا. قال: فزوجها ولا تخبر "[٤]

ورواه مالك نحوه دون قوله: " ما رأيت منها؟ ... الخ"[٥]

وقال ابن حزم: " وقال مالك: قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث بهذا الخبر عن أبي الزبير، وفيه: " أن عمر قال له: انكح واسكت"[٦]

---

(١) **ضعيف**؛ رواه الشافعي في "مسنده" (ص/٢٧٣)(رقم ١٥٧٩) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (١٥٥/٧) وفي "معرفة السنن والآثار" (٨٩/١٠)(رقم٤٣٦٩) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٣/٩)(رقم ١٧٠٤٥) وسعيد بن منصور في "السنن" (٢٥٨/١)(رقم ٨٨٥) والجهضمي في "أحكام القرآن" (رقم٢٦٩) وابن حزم في "المحلى" (٢٨/١٠) عن سفيان بن عيينة .

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٤/٧)(رقم ١٢٧٩٣) عن ابن جريج ، كلاهما عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه به.

إلا أن ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، والجهضمي، وابن حزم قالوا: "إن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب..." وإسناده ضعيف، وفيه أبو يزيد المكي، والد عبيد الله قال الذهبي: "ماروى عنه سوى ابنه عبيد الله" يعني أنه مجهول. ولم يوثقه غير ابن حبان، انظر "ميزان الاعتدال"(٥٨٨/٤)

(٢) "المحلى" (٢٨/١٠) **وأجيب بجوابين**: أحدهما: أن الأثر ضعيف لم يصح . الثاني: لو صح؛ أن هذا كان بعد وضع حملها، لأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على الغلام، وأخَّر حدَّ المرأة حتى وضعت، ثم حدها. كما في "مصنف" عبد الرزاق. فهذا يدل أنه حرص الجمع بينهما بعد وضع حملها، وبعد التوبة والله أعلم بالصواب.

(٣) يعني زنت.

(٤) **صحيح**؛ رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٤٦/٦)(رقم ١٠٦٨٩) عن الثوري، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب به. وإسناده صحيح.

(٥) "الموطأ" (٢٢٩/٣) عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب .. فذكر نحوه. وهو منقطع، لأن أبا الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب. كما قال الشيخ سليم الهلالي في "تحقيقه على "الموطأ" لكن صححه بالذي قبله.

(٦) "المحلى" (٢٨/١٠) وهو منقطع أيضا

وليس لهم حجة في هذا الأثر ، لأن الظاهر أن عمر رضي الله أمره بنكاحها بعد توبتها وصلاحها، ألا ترى قوله: " ما رأيت منها؟. قال: ما رأيت إلا خيرا."ا.هـ. والله أعلم.

٨- عن ابن عباس رضي الله عنه : في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها بعد، قال: "كان أوله سفاح، وآخره نكاح، وأوله حرام، وآخره حلال"[١]

وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها؟ قال: "الآن أصاب الحلال"[٢]

ومثل هذا القول روي عن عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وعكرمة[٣]

---

(١) **صحيح**؛ رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٦/٩)(رقم١٧٠٦٣) وعبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٢/٧)(رقم ١٢٧٨٧) والبيهقي في "الكبرى" (١٥٥/٧) عن قتادة .

ورواه سعيد بن منصور في "السنن" (٢٥٩/١)(رقم ٨٩٢) والبيهقي في "الكبرى" (١٥٥/٧) وفي "السنن الصغرى" (٣٧/٣)(رقم١٨٨٣) عن داود بن أبي هند، كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس به.

ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٣/٩)(رقم١٧٠٤٦) وسعيد بن منصور في "السنن" (٢٥٩/١)(رقم٨٨٩) والدارقطني في "السنن" (٤٠٢/٤) عن أبي هاشم الرماني. ورواه علي بن الجعد في "مسنده" (رقم٣٦٥) وأبو يوسف القاضي في "كتاب الآثار" (ص/١٣١) عن حماد، كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وزاد ابن الجعد؛ " ويتوب الله على من تاب. يعني الرجل يزني بالمرأة، ثم يتزوجها". والأثر صحيح.

(٢) **صحيح**؛ رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(رقم ١٧٠٦٠) عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال..فذكره. وإسناده صحيح.

(٣) **أما أثر عبد الله بن عمر** رضي الله عنهما؛ فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٤/٩)(رقم١٧٠٤٩) من طريق شريك ، عن عروة بن عبد الله بن قشير ، عن أبي الأشعث ، عن ابن عمر قال: " **أوله سفاح، وآخره نكاح، أو أوله حرام وآخره حلال**" وإسناده ضعيف، وفيه شريك بن عبد الله القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كما في "التقريب"

وأما أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٢/٧)(رقم١٢٧٨٦) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " **لا بأس بذلك، أول أمرها زنا حرام، وآخره حلال**" وسنده صحيح.

وأما أثر سعيد بن جبير رحمه الله؛ فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٥/٩)(رقم١٧٠٥٣) وعبد الرزاق (٢٠٣/٧)(رقم١٢٧٨٩) من طريق شيبة أبي نعامة قال: سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع؛ عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال: " **أوله سفاح، وآخره نكاح، أحلها له ماله**" وإسناده ضعيف، وفيه شيبة بن نعمان أبو نعمامة ضعيف، ضعفه ابن معين. وقال ابن حبان: " لا يجوز الاحتجاج به" "ميزان الاعتدال" (٢٨٦/٢)

وأما أثر الشعبي رحمه الله؛ فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٣/٩)(رقم ١٧٠٤٧) من طريق وكيع ، عن إسماعيل ، عن الشعبي قال: " **أوله سفاح ، وآخره نكاح**" وسنده صحيح.

وأما أثر عكرمة رحمه الله؛ فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٢٥٩/١)(رقم ٨٩٤) من طريق هشيم قال: نا سيار عن عكرمة أنه كان يقول: في الرجل يفجر المرأة ثم يتزوجها، قال: " **مثله كمثل رجل أخذ من ثمر نخلة بغير أمر صاحبها، فكان حراما، ثم اشتراها فكان له حلالا** " وهو صحيح.

٩- وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟. فقال: " نعم، ذاك حين أصاب الحلال "[١]

قالوا: فهذه الآثار عن الصحابة وغيرهم تدل على إباحة نكاح الزانية وإن كانت حاملة[٢]

١٠- واحتجوا بالمعقول أيضا: قالوا: أن ماء الزاني لا حرمة له ، لأنه لا يثبت به النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: (**الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ**)[٣] فلا يمنع نكاح الزانية الحامل.. وحرمة الوطء بعارض طارئ على المحل لا ينافي النكاح لا بقاء ولا ابتداء كالحيض والنفاس.[٤]

---

(١) **صحيح**؛ رواه سعيد بن منصور في "السنن" (٢٥٨/١)(رقم ٨٨٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (١٥٥/٧) عن سفيان حدثني عبيد الله بن أبي يزيد به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٣/٧)(رقم١٢٧٩١) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ: " الآن حسن، أصاب الحلال " قال: وقال لي ابن عباس: وما يكره من ذلك؟ قلت: أنه يقول: إنه كذا وكذا. قال: فهو كذا " والأثر صحيح.

(٢) وأجيب: بجوابين: **الأول**: أن هذه الآثار تعارض آثارا أخرى عن الصحابة وغيرهم، -كما ستأتي - تدل على منع نكاح الزانية، فلا يكون أحدهما أولى من الآخر إلا بدليل من الكتاب أو السنة. وبهذا تعلم أن من نقل في هذه المسألة إجماع الصحابة، كالماوردي فإنه قد أخطأ ولم يصب.

الثاني: أن هذه الآثار تحتمل أنهم أباحوا نكاح الزاني بالزانية بعد التوبة، ويؤيد هذا الاحتمال ما رواه ابن أبي شيبة (رقم١٧٠٦٢) والبيهقي في "الكبرى" (١٥٥/٧) عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير؛ في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قالوا : "لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان " وانظر "المحلى"(٤٧٥/٩) وعن معاوية بن قرة ،عن ابن عمر؛ أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها؟ قال: "إن تابا وأصلحا." رواه ابن حزم في "المحلى"(٤٧٥/٩)

وعن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنته، فقالت: إني أخشى أن أفضحك، إني قد بغيت، فأتى عمر فقال: "أليس قد تابت؟" قال: نعم، قال: "فزوجها" رواه ابن أبي شيبة (٢٦٣/٩)(رقم١٧٢١٠)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا ، كما يقبل منهما وهما متفرقان " رواه البيهقي في "الكبرى" (١٥٥/٧). وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: " ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاح إلى نكاح" "المصنف" (٢٠٤/٧) لعبد الرزاق.

وعلى هذا يتبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم إنما أجازوا نكاح الزانية بعد التوبة. وهو مذهب جمهور الصحابة خلافا للماوردي وغيره. والله أعلم بالصواب.

(٣) رواه البخاري (رقم ٦٧٤٩) ومسلم (رقم ١٤٥٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٤) انظر "نهاية المطلب" (٢٢٠/١٢) و "المغني" (٥٦١/٩) لابن قدامة. و"بدائع الصنائع" (٤٥٣/٣-٤٥٦)

وأجيب؛ بأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة، فماء الزوج محترم، فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟! "تهذيب السنن" وقال ابن القيم: "فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة، وقد وطئها الزانى البارحة، وقال: ماء الزانى لا حرمة له، فهب أن

الفرع الثاني: حكم وطء الحامل من الزنى عند القائلين بالجواز.

ثم اختلف أصحاب هذا القول؛ في وطء الحامل من الزنى قبل الوضع على قولين:

الأول: يجوز له وطئها قبل الوضع، لأنه لا حرمة لحمل الزنى فلا تقتضي تحريم الوطء. ولو منع الوطء، لمنع صحة النكاح كوطء الشبهة. وهو أصح الوجهين من أصحاب الشافعي. قال العلامة البلقيني: " قيل: هو المنصوص "[١] قال الماوردي: " .. فمذهب الشافعي: أنه لا حرمة له في وجوب العدة منه، سواء كانت حاملا من الزنى أو حائلا، وسواء كانت ذات زوج فيحل للزوج أن يطأها في الحال، أو كانت خلية فيجوز للزاني وغيره أن يستأنف العقد عليها في الحال، حاملا كانت أو حائلا، غير أننا نكره له وطئها في حال حملها حتى تضع"ا.هـ. [٢]

يعني؛ أن وطء الحامل من الزنى مكروه مطلقا على الصحيح، سواء كان الوطء من الزاني أو من غيره.

حجة أصحاب هذا القول:

واحتجوا على ذلك؛ الآثار المتقدمة المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج أحدهما من الآخر، وحرص عمر أن يجمع بينهما، ولم يرد عنهم ما يدل على اشتراط استبراء الزانية وعدم وطئها، ولو كان واجبا لنقل عنهم، فدل ذلك على جواز نكاح الزانية ووطئها قبل الاستبراء. [٣]

الثاني: لا يحوز له وطئها حتى تضع. وهو مذهب الحنفية، والظاهرية، ووجه عند الشافعية.

*- قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله: " قَالَ أبو حنيفَة: رضي الله عنه فِي المرأَة تزني فيقام عَلَيْهَا الْحَد فتتزوج قبل أن تحيض؛ أن النِّكاح جَائِز وإن حملت من الزِّنَا فَتزوّجت وَهِي حَامل، فَالنِّكاح جَائِز، وَلَا

الأمر كذلك، فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزانى فى رحم واحد؟" "إغاثة اللهفان"(٨٢/١) تحقيق محمد سيد كيلاني

(١) انظر "روضة الطالبين" (٣٧٢/٧) مع حاشية البلقيني. لكن نقل ابن عبد البر في "الاستذكار"(١١٤/٢٤) عن الإمام الشافعي قوله:" يجوز نكاح الزانية وان كانت حبلى من زنى ولا يطؤها حتى يستبرئها، وأحب إلي أن لا يعقد عليها حتى تضع"ا.هـ. وحمل أصحابه على الكراهة.

(٢) "الحاوي الكبير" (١٩١/٩) وانظر أيضا (١٢٨/١٠) و "التهذيب"(٣٣٤/٥) و"شرح السنة" (٢٩٠/٩) للبغوي.

(٣) لكن الظاهر أن هذا خاص بنكاح الزاني لمن زنى بها، لأن الماء ماؤه في الحالين، فلا يخشى من اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ثم إن عمر رضي الله جمع بينهما بعد وضع حملها، كما في "مصنف عبد الرزاق"

يَنبغي لزَوجهَا أن يَطَأها حتَّى تضع، لأن الزَّانِية لا عدَّة لها، إنما العدة من قبل النِّكَاح الَّذي يثبت نسب الولد فيه إن كانَ جَائزا أو فَاسدا"[١]

وقال أيضا: " فإن حملت من الزنى؛ فليس له أن يقربها حتى تضع، لأن ما في بطنها ولد من غيره"[٢]

*- قال ابن حزم: " وإن حملت المرأة من زنى، أو من نكاح فاسد مفسوخ، أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب، أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم اعتقها، أو مات عنها فلكل من ذكرنا أن تتزوج قبل أن تضع حملها، إلا أنه لا يحل للزوج أن يطأها حتى تضع حملها"[٣]

وهذا المنع – عند الحنفية – إنما هو إذا كان الحمل من غير الزاني، أما إذا كان الحمل من الزاني نفسه فإنه يحل له وطئها. قال بدر الدين العيني: "ولو كان الحمل من الزنى من الزوج فالنكاح جائز عند الكل، ويحل له وطؤها وتستحق النفقة عند الكل.." [٤]

وقال الجصاص رحمه الله: "وهذا كله يحظر من وطء الحامل على من ليس الحمل منه." [٥]

وقال ابن نجيم: " ومحل الخلاف تزوج غير الزاني، أما تزوج الزاني لها فجائز اتفاقا، وتستحق النفقة عند الكل، ويحل وطؤها عند الكل"[٦]

وهو ظاهر كلام ابن حزم فإنه قال: " ولا يحل بالنص وطء حامل إلا أن الحمل منه"[٧]

حجة أصحاب هذا القول:

واحتجوا على ذلك:

١- حديث رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (**لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ – يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى – وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ**

---

(١) "الحجة على أهل المدينة" (٣/٢٧٠). قال المعلق عليه: " لأنه لا اعتبار لماء الزاني، لكن الحبل مانع عن الوطء، وصحة النكاح لا توجب حلة وطء الحبلى من الزنا ودواعيه حتى تضع"ا.هـ.

(٢) "المبسوط" للشيباني (٥/٢٣٩) اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفاء الأفغاني. وانظر "بدائع الصنائع" (٣/٤٥٣)

(٣) " المحلى " (١٠/٢٧)

(٤) "البناية في شرح الهداية" (٤/٥٥٨-٥٥٩) وانظر "الفتاوى الهندية" (١/٢٨٠) و "الجوهرة النيرة" (٢/٨٣)

(٥) "شرح مختصر الطحاوي" (٣/١٤٤)

(٦) "البحر الرائق" (٣/١٨٧)

(٧) "المحلى" (١٠/٢٨)

أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ...) [١]

٣- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، و عن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال: **(أَتَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ؟)** وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن لحم كل ذي ناب من السباع"[٢]

فالحديث دليل على تحريم وطء المسبية الحامل حتى تضع، مع أن حملها مملوك له، فالحامل من الزنى أولى أن لا توطأ حتى تضع[٣]

ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه ويتكون الزرع منه، وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء، وقد جعل الله تبارك وتعالى محل الوطء حرثا، وشبه النبي صلى الله عليه و سلم الحمل بالزرع ووطء الحامل بسقي الزرع، وهذا دليل ظاهر جدا على أنه لا يجوز وطء الزانية حتى تعلم براءة رحمها[٤]

٣- وعن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: **(لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً)** [٥]

---

(١) **حسن**: رواه أحمد في "المسند" (٢٠٧/٢٨)(رقم ١٦٩٩٧) وأبو داود (رقم ٢١٥٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٤٤٩/٧) والطبراني في "المعجم الكبير" (٤٠٠/٤)(رقم ٤٣٥٥) وابن أبي شيبة في "مسنده" (٤٦٨/١)(رقم ٧٣٦) وفي "المصنف" (٤٢٠/٩)(رقم ١٧٧٤٩) مختصرا وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤٢٦/٧)(رقم ٢٣٨٦) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق ، عن حنش الصنعاني ، عن رويفع بن ثابت به. وحسنه الألباني في "الإرواء" (٢٠١/١)

(٢) **صحيح**: رواه الحاكم في "المستدرك"(١٤٩/٢) والدارقطني (٣٤/٤) والطبراني في "المعجم الأوسط" (١٠٢/٧)(رقم ٦٩٨١) من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد، عن ابن عباس به.

قال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه بهذه السياقة" وأقره الذهبي. وقال الألباني: "وهو كما قالا"ا.هـ. "الإرواء" (٢٠١/١)

(٣) "تهذيب السنن" (١١٩/٦)

(٤) "تهذيب السنن" (١٣٦/٦) بتصرف يسير جدا.

(٥) **حسن** رواه أحمد في "المسند" (١٤٠/١٨)(رقم١١٥٩٦) وأبو داود (رقم ٢١٥٧) والدارمي (٢٢٤/٢)(رقم٢٢٩٥) والحاكم في "المستدرك"(٢١٢/٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" ٣٢٩/٥) وفي "معرفة السنن والآثار" (٢٤٠/١١) والدارقطني (١٩٧/٥) من طريق شريك عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد رضي الله عنه به. وفيه شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق

هو شامل بعمومه الزانية وغيرها. وإن ورد الحديث في السبي، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[1]

٤- عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أتى بامرأة محج على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (**لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ**)[2]

دل الحديث على وجوب استبراء الأمة الحامل، وأنها لا توطأ حتى تضع، واستبراء الحامل من الزنى من غيره من باب أولى.

يخطئ كثيرا ، كما في "التقريب" وبه أعله ابن القطان، لكن له شواهد يتقوى به ولهذا صححه الحاكم، وحسنه الحافظ في " التلخيص" (٤٧١/٢) وصححه الألباني. انظر "الإرواء" (٢٠٠/١)(رقم ١٨٧)

(١) انظر "المغني" (٥٦١/٩) و "التلخيص الحبير" (٢٥٢٦/٥)

(٢) رواه مسلم (رقم ١٤٤١)

" المجح؛ بميم مضمومة، ثم جيم مكسورة، ثم حاء مهملة، وهي الحامل التي قربت ولادتها. الفسطاط؛ نحو بيت الشعر. معنى يلم بها؛ أي يطأها، وكانت حاملا مسبية لا يحل جماعها حتى تضع.

وأما قوله صلى الله عليه و سلم: (**كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له**). فمعناه؛ أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر، حيث يحتمل كون الولد من هذا السابى، ويحتمل أنه كان ممن قبله. فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان. وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان، هو ولا السابي لعدم القرابة، بل له استخدامه، لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه ، مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة. وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه، مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور. "ا.هـ. "شرح مسلم" (١٤/١٠-١٥).

الفرع الثالث: مذهب القائلين بعدم جواز نكاح الحامل من الزنى وأدلتهم.

ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى عدم صحة نكاح الحامل من الزنى حتى تضع حملها، لا من الزاني نفسه، ولا من غيره. وهو مروي عن علي، وعائشة، وابن مسعود، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، رضي الله عنهم، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وأبو يوسف وزفر من الحنفية، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة[١]، وبه قال ربيعة، والثوري، والأزواعي، وإسحاق، وابن شبرمة. وقواه ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز الحنفي، والعلامة الشنقيطي، وأضاف الحنابلة وغيرهم شرطا آخر وهو أن تتوب من الزنا.

نصوص الفقهاء؛

قول أبي يوسف، وزفر؛

*- قال أبو يوسف رحمه الله: " النكاح فاسد، وإن كان الحمل من زنى.". وقال زفر رحمه الله: " إذا زنت فعليها العدة، وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز النكاح"[٢]

-قال الكاساني رحمه الله: " وجه قول أبي يوسف: أن هذا الحمل يمنع الوطء، فيمنع العقد أيضا كالحمل الثابت النسب، وهذا لأن المقصود من النكاح هو حل الوطء، فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن النكاح مفيدا، فلا يجوز، ولهذا لم يجز إذا كان الحمل ثابت النسب"[٣]

-وهذا القول قواه العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله فقال: " فمن القبائح أن يكون الرجل زوج بغي، وقبح هذا مستقر في الفطر. يقال: شتمه بالزاي والقاف، أي قال له: يا زوج القحبة، وأيضًا فإن البغي لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه وتعلق عليه أولادًا من غيره، والتحريم يثبت بدون هذا.

---

(١) "المغني" (٥٦١/٩)

(٢) "مختصر الطحاوي" (٣٢٨/٢).

(٣) "بدائع الصنائع" (٤٥٣/٣)

وفي المسألة نظر آخر أخص من هذا: وهو أن الحبلى من الزنى ينبغي أن لا يجوز العقد عليها عند أبي حنيفة ومحمد أيضًا، لأن النكاح بمنزلة الوطء؛ ولهذا قالوا: إن من تزوج أخت أمته التي كان قد وطئها لا يجوز أن يطأ الأمة؛ لأن المنكوحة موطوءة حكمًا، ولا المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع، ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ الموطوءة وطئًا؛ إذا المرقوقة ليست موطوءة حكمًا.

وإذا كان عقد النكاح بمنزلة الوطء حكمًا لأنه سببه يجب أن يمنع منه في حق الحبلى من الزنى كما أقيم المس بشهوة مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة؛ لأن الموضع موضع الاحتياط فكذا هنا أولى. والاحتياط هنا أولى، لأنه لو تزوجها ثم جاءت بالولد لستة أشهر أو أكثر يلحق به، ويكون من ماء الزنا، ولئلا يصير زوج القحبة، بخلاف ما بعد التوبة؛ لأنها تمحو الذنب. ولو كان أكبر الذنوب؛ ولهذا لا يجوز أن يسمى من أسلم مشركًا باعتبار ما كان." (١)

المالكية:

١- قال الإمام مالك رحمه الله: " إذا زنى الرجل بالمرأة، ثم أراد نكاحها، فذلك جائز له بعد أن يستبرئها عن مائه الفاسد"(٢)

٢- وقال ابن عبد البر رحمه الله: " وإذا زنت الحرة أو غصبت على نفسها، وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض، فإن كانت ذات زوج؛ وجب على زوجها الامتناع من وطئها حتى ينقضي استبراؤها، وإن لم تكن ذات زوج لم يجز لها أن تنكح إلا بعد أن تستبرئ نفسها بثلاث حيض.." (٣)

٣- وقال العلامة أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري رحمه الله: " وإن حملت من الزنى لم يجز أن تنكح حتى تضع حملها." (٤)

الحنابلة:-

١- قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا زنت المرأة لا يحل نكاحها لمن لم يعلم ذلك إلا بشرطين أحدهما: انقضاء عدتها، فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل الوضع... والشرط الثاني: أن تتوب من الزنى.." (٥)

---

(١) "التنبيه على مشكلات الهداية" (١١٩٩/١).

(٢) "الاستذكار (١١٤/٢٤) وانظر "المدونة" (٢٧٨/٢)ط/ مطبعة السعادة.

(٣) "الكافي في فقه أهل المدينة" (٦٣١/٢) تحقيق محمد المريتاني.

(٤) "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" (٧٨/٢) تحقيق سيد كسروي حسن.

(٥) "المغني" (٥٦١/٩-٥٦٢)

٢- وقال مجد الدين أبو البركات: " ويحرم نكاح الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتقضى العدة.." [١]

٣- قال العلامة برهان الدين ابن مفلح: " وبالجملة؛ إذا حملت من الزنى، فلا يحل نكاحها قبل الوضع.." [٢]

٤- وقال العلامة عبدالقادر بن عمر الشيباني المعروف بابن أبي تغلب: "فإنْ كانت حاملاً من الزِّنى لم يحلَّ نكاحُها قبل الوَضْعِ، فإذا تابتْ وانقضتْ عدّتُها حلَّ نكاحها للزاني وغيره." [٣]

*- وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: " اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي، أنه لا يجوز نكاح المرأة الحامل من الزنى قبل وضع حملها، بل لا يجوز نكاحها حتى تضع حملها. خلافا لجماعة من أهل العلم، قالوا: يجوز نكاحها وهي حامل... لأن نكاح الرجل امرأة حاملا من غيره فيه سقي الزرع بماء الغير، وهو لا يجوز." [٤]

حجة أصحاب هذا القول:

واحتجوا على ذلك:-

١- عموم قوله تعالى: [**وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ**](الطلاق: الآية: ٤) ولا يخرج من عموم هذه الآية إلا ما أخرجه دليل يجب الرجوع إليه، فلا يجوز نكاح حامل حتى ينتهي أجل عدتها، وقد صرح الله بأن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن، فيجب استصحاب هذا العموم، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل من كتاب أو سنة"[٥]

٢- حديث أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: (**لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً**) [٦]

٣- عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (**لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى - وَلا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا...**) [٧]

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذه الأحاديث عن وطء الحامل حتى تضع، والحامل عامة تشمل الحامل من الزنى ومن غيرها. وإذا لم يجز الوطء؛ لم يجز العقد من باب أولى.

---

(١) "المحرر في الفقه" (٢/٢١)

(٢) "المبدع شرح المقنع" (٦/١٣٨)

(٣) "نيل المآرب" (٢/١٦٥) تحقيق محمد سليمان الأشقر. وانظر "مطالب أولي النهى" (٥/١٠٩)

(٤) "أضواء البيان" (٦/٩٣) وستأتي أقوال شيخ الإسلام، وابن القيم، في معرض الأدلة.

(٥) "أضواء البيان" (٦/٩٣)

(٦) تقدم تخريجه.

(٧) تقدم تخريجه.

قال ابن القيم رحمه الله: " نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع مع أن حملها مملوك له فالحامل من الزنى أولى أن لا توطأ حتى تضع ولأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور"[١]

وقال أيضا: " وشبه النبي صلى الله عليه و سلم الحمل بالزرع ووطء الحامل بسقي الزرع، وهذا دليل ظاهر جدا على أنه لا يجوز وطء الزانية حتى تعلم براءة رحمها"[٢]

٤- عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أتى بامرأة محج على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (**لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ**)[٣]

وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل الذي يريد أن يطأ امرأة حاملا من غيره، وهم بلعنه لعنا يدخل معه قبره، وهذا يدل على وجوب استبراء الأمة الحامل، فاستبراء الزانية الحامل واجب من باب أولى.

قال ابن القيم رحمه الله: " يعنى: أنه إن استلحقه وشرِكه فى ميراثه، لم يحل له، لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكاً يستخدِمُه لم يَحلَّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيدُ فى الولد.

وفى هذا دلالة ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامِل، سواء كان حملُها مِن زوج أو سيّدٍ أو شُبهة أو زنى"[٤]

٥- عن سعيد بن المسيب رحمه الله: (**أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً.**) [٥]

---

(١) "تهذيب السنن" (١١٩/٦)

(٢) "تهذيب السنن" (١٣٦/٦)

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) "زاد المعاد" (١٥٥/٥)

(٥) **ضعيف**: رواه أبو داود (رقم ٢١٣٢) وسعيد بن منصور في "سننه" رقم (٦٩٣) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٥٧/٧) عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب به. وهذا إسناد ضعيف، قال البيهقي: " هذا حديث مرسل" وكذا أعله الخطابي بالإرسال في " المعالم" (٢١٨/٣).

وقال أيضا: " وفيه حجة إن ثبت الحديث؛ لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح، وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق..."ا.هـ.

وأجيب؛ بأن الحديث ضعيف لم يثبت، ثم إن حدوث الزنى بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار. انظر "معالم السنن"(٢١٨/٣)

فتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما يدل على بطلان العقد.

٦- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء إليه رجل فقال: " إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا وَقَدْ كُنْت نِلْت مِنْهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يَعْنِي الْجِمَاعَ فَلاَ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْنِي الْقُبْلَةَ فَلاَ بَأْسَ."[١]

*- وعن ابن سابط "أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا." [٢]

٧- وعن عبد الله بن عبيدة أن مولاة لبني حارث جلدت حدَّ الزنى، فأراد رجل أن يتزوجها، فاستشار أبا هريرة فقال: " لا، إلا أن تكون عملت مثل عملها"[٣]

*- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا ينكح المجلود إلا مجلودة." [٤]

٧- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قَالَ:"لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا"[٥]

---

(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (رقم ١٧٠٦٤) ومن طريقه الجهضمي في "أحكام القرآن" (رقم٢٦٣) وابن حزم في "المحلى" (٤٧٥/٩) من طريق وكيع، عن عمرو بن مروان، عن عبد الرحمن الصدائي عن علي به. وعمرو بن مروان هو أبو العنبس النخعي الكوفي، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: :صالح الحديث" وذكره ابن حبان في "الثقات" انظر "الجرح والتعديل" (٢٦١/٦) و "الثقات"(٢١٥/٧). وعبد الرحمن الصدائي لم أجد له ترجمة. والله أعلم.

(٢) **ضعيف**؛ رواه ابن ابن أبي شيبة (رقم١٧٢٠٧) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٤٧٥/٩) من طريق ابن إدريس، عن ليث، عن ابن سابط. وهذا إسناد ضعيف، وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف.

(٣) **ضعيف**؛ رواه ابن أبي شيبة (٢٦٣/٩)(رقم١٧٢٠٩) من طريق بكار بن عبد الله، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة به. وهذا إسناد ضعيف، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف، ضعفه؛ الإمام أحمد، وابن معين، ويحيى بن سعيد، وابن عدي، والنسائي، وغيرهم. وبكار بن عبد الله بن عبيدة، قال البخاري: "بكار بن عبدالله الربذى ترك من أجل عمه موسى بن عبيدة."ا.هـ ووثقه ابن معين، وأبو حاتم، وابن حبان. انظر "ميزان الإعتدال" (٢١٣/٤) و (٣٤١/١) و "لسان الميزان" (٣٣١/٢)تحقيق أبي غدة

(٤) **صحيح**؛ رواه ابن حزم في "المحلى"(٤٧٥/٩) من طريق حجاج بن المنهال، وسليمان بن حرب قالا جميعا: نا حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة به. وهذا إسناد صحيح.

(٥) **صحيح**؛ رواه سعيد بن منصور في "سننه" رقم (٨٦٩) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣٩٣/٩) وابن أبي شيبة في "المصنف" (رقم ١٧٠٦٥) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١٢٢/١) تحقيق قلعجي. وابن الجعد في "مسنده" (رقم ١٦٥و ٩٩٩) والجهضمي في "أحكام القرآن" (ص/١٦٦) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(٩٠/١٠) وابن حزم في "المحلى" (٤٧٥/٩) كلهم من طرق عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به. وإسناده صحيح.

(تنبيه): وقع في "الضعفاء" للعقيلي: " لا يزالان كذابين ما اجتمعا" وهو خطأ.

قال البيهقي رحمه الله: " وروي عن عبد الله بن مسعود ما دل على الرخصة إذا تابا"[1] وهذا الأثر هو؛

٨- عن بكر بن الأخنس عن أبيه قال: امترينا في قراءة هذا الحرف؛ **[وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ]** أو **[تَفْعَلُونَ]** فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ لأَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ أَتَاهُ آتٍ ، فقال: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، رَجُلٌ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ حَرَامًا ، ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ فَتَلاَ عَبْدُ اللهِ : **[وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ]**. وفي رواية: " فَقَالَ : لِيَتَزَوَّجْهَا"[2]

([1]) "معرفة السنن والآثار" (٩١/١٠).

([2]) **حسن لغيره؛** رواه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٩٠٢) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير"(٣٩٢/٩)(رقم ٩٦٦٩) وابن أبي شيبة في "المصنف" (رقم ١٧٠٤٨) والبيهقي في "الكبرى" (١٥٦/٧) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (١٢٢/١)

من طريق أبي جناب الكلبي عن بكير بن الأخنس عن أبيه عن ابن مسعود به. وهذا إسناد ضعيف وفيه يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي، وهو ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم منهم: يحيى القطان، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، والعجلي وغيرهم. انظر "تهذيب التهذيب" و "ميزان الاعتدال" (٣٧١/٤)

وفيه أيضا الأخنس بن خليفة والد بكير، قال الذهبي في "الميزان" (١٦٨/١): " لينه البخاري، وقواه أبو حاتم الرازي، وغيره. وهو مقل جدا."ا.هـ.

قال بن أبي حاتم سمعت أبي ينكر على من أخرج حديثه في جملة الضعفاء، ويقول: لا اعلم روى عن الأخنس إلا ما روى أبو جناب يحيى بن أبى حية الكوفي، عن بكير بن الأخنس عن أبيه، فان كان أبو جناب لين الحديث، فما ذنب الأخنس والد بكير ؟ وبكير ثقة عند أهل العلم، وليس في الحديث واحد رواه ثقة عن أبيه ما يلزم أباه الوهن بلا حجة "ا.هـ. "الجرح والتعديل" (٣٤٥/٢)

قال الحافظ ابن حجر: " ولا يلزم من ذلك أن يكون الرجل ثقة إذ حاله غير معروفة، ورواية ابنه عنه فقط لا ترفع جهالة حاله، هذا إن رفعت جهالة عينه"ا.هـ. "لسان الميزان"(٨/٢)

وقال العقيلي في "الضعفاء" (١٢١/١):" سمع ابن مسعود، ولم يصح حديثه"ا.هـ. وكذا قال البخاري في "الضعفاء الصغير"(ص/٣٢)

وللأثر شواهد؛ **الأول:** أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٥/٧) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣٩٢/٩)(رقم٩٦٧٠) عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها، قال: " **هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا** " قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا، قال: **[وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ]** قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا." قال الهيثمي رحمه الله: " وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود، ورجاله ثقات رجال الصحيح"ا.هـ. "مجمع الزوائد" (٤٩٤/٤)(رقم٧٤١٧) تحقيق عبد الله بن محمد الدرويش.

الثاني: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٦/٧) ومن طريقه الطبراني في " الكبير" (٣٩٢/٩)(٩٦٧١) والقاضي إسماعيل الجهضمي في "أحكام القرآن" (رقم٢٧١) وابن حزم في "المحلى" (٤٧٥/٩) عن معمر عن الحكم بن أبان، قال: سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها، فقال: سئل عن ذلك بن مسعود، فقال: **[وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ]** " ورجاله ثقات. لكن لم يدرك سالمٌ عبدَ الله بن مسعود رضي الله عنه ، لأن سالما ولد في خلافة عثمان بن عفان، وفي خلافته توفي عبد الله بن مسعود أيضا، وعلى هذا فهو منقطع.

٩- عن عائشة رضي الله عنها قالت: " **لا يزالان زانيين**"[١]

١٠- عن البراء رضي الله عنه فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : "**لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا.**" [٢]

وهناك آثار أخرى عن التابعين أيضا. [٣]

الثالث: أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٥٦/٧) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن قيس؛ أن رجلا أتى بن مسعود رضي الله عنه فقالَ: رَجُلٌ زَنَى بامرأةٍ ثُمَّ تَابا وأَصلَحا، أَلَه أن يَتَزَوَّجَها؟

=فتَلا هذه الآيَةَ: [**ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السَّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ**] قال فرددها عليه مرارا حتى ظن أنه قد رخص فيها"

وفي إسناده يحيى بن أبي طالب، قال موسى بن هارون: "أشهد أنه يكذب" قال الذهبي: عني في كلامه، ولم يعن في الحديث، ووثقه الدارقطني وغيره. انظر "ميزان الاعتدال" (٣٨٧/٤) وبقية رجاله ثقات.

الرابع: أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (رقم ١٧٦) من طريق يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك"

وإسناده ضعيف؛ وفيه شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، كما في "التقريب". ومهاجر بن إبراهيم ضعيف، ضعفه جماعة من الحفاظ منهم: ابن معين، وأحمد، وابنُ حبان، والدارقطني، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، والترمذي وغيرهم. وبهذه الشواهد يكون الحديث حسنا ان شاء الله.

(١) **حسن لغيره؛** أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (رقم ١٧٠٦٦) ومن طريقه الجهضمي في "أحكام القرآن" (رقم ٢٦٢) وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم١٢٨٠١) وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٨٩٧) والبيهقي في "الكبرى" (١٥٦/٧) والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٨٣/٨)(رقم ٩٥٥٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند كلاهما عن عامر الشعبي عن عائشة رضي الله عنها به.

وهذا إسناد ضعيف منقطع، لأن الشعبي أرسل عن عائشة، كما في "جامع التحصيل" (ص/٢٠٤)(رقم ٣٢٢)

وتابعه إبراهيم النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: " **هُمَا زَانِيَانِ مَا اضْطَجَعَا.**" رواه سعيد بن منصور (رقم ٨٩٧) وإسناده منقطع أيضا لأن إبراهيم لم يسمع من عائشة، كما في "جامع التحصيل" (ص/١٤١)(رقم ١٣) وبمجموع الطريقين يكون الأثر حسنا إن شاء الله.

(٢) **صحيح؛** أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (رقم ١٧٠٦٨) ومن طريقه الجهضمي في "أحكام القرآن" (رقم ٢٦٤) وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٨٩٨) من طريق مطرف عن أبي الجهم سليمان بن الجهم عن البراء به. وإسناده صحيح.

ومطرف هو؛ ابن طريف الكوفي، وهو ثقة فاضل، وأبو الجهم سليمان بن الجهم مولى البراء، ثقة أيضا، كما في "التقريب".

(٣) وأجيب؛ أن هذه الآثار عارضتها آثار أخرى عن الصحابة وغيرهم، فلا يكون بعضها أولى من بعض إلا بالدليل.

الترجيح: بعد عرض أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة، وماستدل كل فريق، يبتبن لنا؛ أن القول الثاني – القائلين بعدم جواز نكاح الحامل من الزنى حتى تضع – هو الراجح القوي، لقوة أدلته، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

المطلب الثاني: اشتراط التوبة قبل عقد نكاح الزانية.

أضاف الحنابلة[١] وبعض المالكية شرطا آخر، وهو؛ توبتهما من الزنى. فيحرم نكاح الزانية قبل التوبة، سواء أكان هو الذي زنى بها أم غيره. وهو مذهب كثير من الصحابة وغيرهم. واختاره ابن حزم من الظاهرية، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ، والشنقيطي، وجمال الدين القاسمي، وغيرهم.

١– قال المرداوي رحمه الله: قوله: (وتحرم الزانية، حتى تتوب وتنقضي عدتها) هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وهو من مفردات المذهب"[٢]

٢– وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين؛ أحدهما، انقضاء عدتها، فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه.... والشرط الثاني، أن تتوب من الزنا، وبه قال قتادة، وإسحاق، وأبو عبيد." [٣]

---

(١) اشترط الحنابلة توبة الزانية فقط، ولم يشترطوا توبة الزاني، فعلى هذا يصح نكاح الزاني قبل أن يتوب.

قال الحجاوي رحمه الله: " فإذا تابت حل نكاحها للزاني وغيره ولا يشترط توبة الزاني بها إذا نكحها." (٦) "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (١٨٦/٣)

وتعقبهم العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فقال: " ... أن فقهاءنا ـ رحمهم الله ـ يرون أن الزاني له أن يتزوج، ولو كان زانياً والعياذ بالله، ولو كان مصرًّا على الزنى!! ولكن هذا من غرائب العلم أن يستدل ببعض النص دون بعض، فالزانية والزاني كلاهما سواء في الآية: **[الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ]**، فكيف نفرق؟!.... فما الفرق بين الزاني والزانية في هذا الباب، والدليل واحد؟! ولهذا فالقول الراجح بلا شك أنه لا يجوز أن يُزَوَّجَ الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن، فإذا علمنا أن هذا الرجل ظهر عليه أثر الحزن والندم، واستقام وابتعد عن مواضع الريب فحينئذٍ يُزَوَّجُ." "شرح الممتع"(١٣٩/١٢)

وقال السعدي في "تفسيره" (ص/٥٦١) تحقيق اللويحق: " يحرم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك الزاني"

(٢) "الإنصاف" (١٣٢/٨)

(٣) "المغني" (٥١٥/٧-٥١٦)

٣- وقال ابن حزم رحمه الله: " ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا، لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب، فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ. ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب، فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ." [١]

٤- وقال البهوتي رحمه الله: " (وتحرم الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها). لقوله تعالى: [**والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك**](النور: الآية:٣) وهو خبر ومعناه النهي ولمفهوم قوله تعالى: [**والمحصنات من المؤمنات**] (المائدة: الآية: ٥) وهن العفائف ولقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"[٢] يعني إتيان الحبالى رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

(فإذا تابت) من الزنا وانقضت عدتها (حل نكاحها للزاني وغيره) عند أكثر أهل العلم منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس وجابر، وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة " أنها لا تحل للزاني بحال "[٣] فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استبرائها"[٤]

٥- قال الشيخ المحقق محمد عليش رحمه الله: "(و) كره (تزوج) امرأة (زانية) أي: متجاهرة بالزنى لا من ثبت عليها، أي لأن من ثبت عليها تحد فتطهر، وإلا فهي أو لى بالكراهة، أو أنها تحرم حيث لم تتب ولم تحد، لأنه إقرار على المعصية"[٥]

٦- قال ابن يونس: قال ابن حبيب: "لا يجوز نكاح الزانية المجاهرة لقوله تعالى [**والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين**]." [٦]

٧- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها ؟ على قولين مشهورين ؛ لكن الكتاب والسنة والاعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز، ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا فبطلان قوله ظاهر

---

(١) "المحلى" (٤٧٤/٩)

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) تقدم نقل أقوال هؤلاء الصحابة. قال الشنقيطي:" وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه بمن زنى بها إن تابا"(٩٤/٦)

(٤) "كشاف القناع" (٨٣/٥)

(٥) "شرح منح الجليل"(٢٦٥/٣)

(٦) "الذخيرة" (٢٥٩/٤) و "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات" (٥٠٦/٤)

من وجوه . ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة . ومن تزوج بغيا كان ديوثا بالاتفاق . وفي الحديث: [**لا يدخل الجنة بخيل ولا كذاب ولا ديوث**] [1]

قال تعالى: [**الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات**] أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات وكذلك في النساء ؛ فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثا . وإذا كان قرينها خبيثا كانت خبيثة وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ . ولهذا قال السلف : ما بغت امرأة نبي قط ولو كان تزوج البغي جائزا لوجب تنزيه الأنبياء عما يباح ..."[2]

٨- قال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله: " ومما يوضح التحريم.، وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة، أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج، وفساد النسب الذي جعله الله تعالى بين الناس لتمام مصالحهم. وعدوّه من جملة نعمه عليهم، فالزنى يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرأ. وأيضا، فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة خالص الحب، فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيب، زوجا له؟ والزوج سمي زوجا من الازدواج فالزوجان، الاثنان المتشابهان والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا. فلا يحصل معها الازدواج والتراحم والتوادّ.

فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب، ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة، وقد وطئها الزاني البارحة؟ وقال: ماء الزاني لا حرمة له. فهب أن الأمر كذلك، فماء الزوج

---

(١) رواه الديلمي (٤٧٠/٢ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس) عن علي بن أبي طالب مرفوعا بلفظ: (**إن الله عز وجل لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء وقال لسائر الأشياء كن فكانت خلق الله القلم وآدم والفردوس بيده وقال لها وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ولا شم ريحك ديوث**) وهو موضوع، أفته أحمد بن داود بن عبد الغفار، وهو كذاب يضع الحديث، كما قال ابن حبان والدارقطني، والذهبي. انظر تعليق الدكتور محمد المرتضى سليمان يونس على "الغرائب الملتقطة" (٤٦٩/٢-٤٧٠)

لكن صح بلفظ: (**ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا؛ الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر.**) قالوا يا رسول الله: أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: (**الذي لا يبالي من دخل على أهله**) قلنا: فما الرجلة من النساء، قال: (**التي تشبه بالرجال**) رواه الطبراني وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (٢٩٩/٢)

= وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (**ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة؛ مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث.**) رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم وقال صحيح الإسناد. وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (٢٩٩/٢)

(٢) "مجموع الفتاوي" (١٤٥/٣٢)

له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد، والمقصود أن الله سبحانه سمى الزواني والزناة خبيثين وخبيثات." [١]

٩- قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: " اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية والزاني إن تابا من الزنى، وندما على ما كان منهما، ونويا أن لا يعودا إلى الذنب؛ فإن نكاحهما جائز، فيجوز له أن ينكحها بعد توبتهما، ويجوز نكاح غيرهما لهما بعد التوبة ؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.." [٢]

حجة أصحاب هذا القول:

وحجتهم على ذلك:

١- قوله تعالى: [**الزَّاني لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَو مُشرِكَةً وَالزَّانِيَة لا يَنكِحُهَا إِلا زَان أَو مُشرِكٌ حُرِمَ ذَلِكَ عَلى المُؤمِنِينَ**] (النور: الآية: ٣)

وجه الاستدلال؛ أن الآية صريحة في تحريم نكاح من اتصف بالزنى ولم يتب، والمتزوج بها إن كان مسلما فهو زان، وإن لم يكن مسلما فهو كافر، فإن كان مؤمنا بما جاء به الرسول من تحريم هذا، وفعله فهو زان، وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك.[٣]

وهي قبل التوبة في حكم الزنى فإذا تابت زال ذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم: (**التائب من الذنب كمن لا ذنب له**) [٤]

ويؤيده قوله تعالى: [**وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً**] (الفرقان: الآية: ٦٨-٧٠) فقد صرح جل وعلا في هذه الآية أن الذين يزنون ومن ذكر معهم إن تابوا وآمنوا، وعملوا عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهو يدل على أن التوبة من الزنا، تذهب أثره. [٥]

---

(١) "محاسن التأويل" (١٢/٤٤٩٩-٤٥٠٠)

(٢) "أضواء البيان" (٦/٩٣)

(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٢/١١٦)

(٤) "المغني"(٧/٥١٦)

(٥) "أضواء البيان" (٦/٩٣)

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: " وأما نكاحُ الزانية، فقد صرَّح الله سبحانه وتعالى بتحريمه فى سُورة النور، وأخبر أن مَنْ نكحها، فهو إما زانٍ أو مشرك، فإنه إما أن يلتزِمَ حُكمَه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه، أولا، فإن لم يلتزِمْه ولم يعتقده، فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه، فهو زانٍ، ثم صرَّح بتحريمه فقال: **[وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلىَ المؤْمنينَ]**" (١)

قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله: " فالزانية تحرم على الزاني وغير الزاني؛ لأن الله تعالى قال: [**وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ**] والقرآن صريح بأنه حرام، وأنه لا يحل للمؤمن أن يتزوج امرأة زانية." (٢)

.....

الأول: أن المراد بذكر النكاح هنا، إنما هو الوطء لا العقد، قال ابن جرير الطبري رحمه الله: " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: عنى بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات; وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان، فمعلوم إذ كان ذلك كذلك، أنه لم يُعْن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة، وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحلّ الزنا أو بمشركة تستحله."(٣)

وقد فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النكاح في هذه الآية؛ بالجماع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: " قال سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي عَمَرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما: [**الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً**] قال: "ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك." وهذا إسناد صحيح عنه، وقد رُوي عنه من غير وجه أيضا. وقد رُوي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعُرْوَة بن الزبير، والضحاك، ومكحول، ومُقَاتِل بن حَيَّان، وغير واحد، نحوُ ذلك." (٤)

قالوا: ومما يدل على أن النكاح في الآية غير التزويج؛ أنه لو كان معنى النكاح فيها التزويج لوجب حد المتزوج بزانية، لأنه زان، والزاني يجب حده، وقد أجمع العلماء على أن من تزوج زانية لا يحد حد الزنا، ولو كان زانيا لحدّ حدّ الزنى. (٥)

قالوا: وفي الآية قرينة تدل على أن المراد بالنكاح الوطء وعدم التزويج ، وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية، لأن الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركة، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : **[وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ]** وَقَوْلِهِ تَعَالَى : [**لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ**] وَقَوْلِهِ تَعَالَى : [**وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ**] وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : [**وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى**

---

(١) "زاد المعاد" (١١٤/٥)

(٢) "الشرح الممتع" (١٣٨/١٢)

وأجيب بأن هذه الآية لا تدل على تحريم نكاح الزانية، لأمرين اثنين:

(٣) "تفسير الطبري"(١٠١/١٩)

(٤) "تفسير ابن كثير" (٩/٦) تحقيق سامي محمد السلامة

(٥) " أضواء البيان"(٨٥/٦)

يُؤْمِنُوا] فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال. وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية الوطء الذي هو الزنا، لا عقد النكاح، لعدم ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة. (١)

الثاني: أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: **[وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ]** قال القرطبي في "تفسيره": " روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: **[الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ]** قال: نسخت هذه الآية التي بعدها" وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ... وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب، إن شاء الله هي منسوخة"(٢)

وأجاب المانعون عن هذين الاعتراضين بما يلي:

قالوا: قولكم؛ أن المراد بالنكاح الوطء لا العقد، لا يستقيم لكم، بل الصحيح أن المراد بالنكاح؛ العقد، يدل على ذلك قوله تعالى: **[وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ]** والإشارة بقوله (ذلك) راجعة إلى تزويج الزاني بغير الزانية، وهذا نص صريح بأنه حرام، وأنه لا يحل للمؤمن أن يتزوج امرأة زانية. (٣)

.....

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: " وأما نكاحُ الزانية، فقد صرَّح الله سبحانه وتعالى بتحريمه فى سُورة النور، وأخبر أن مَنْ نكحها فهو إما زانٍ أو مشرك، فإنه إما أن يلتزِمَ حُكمَه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه، أولا، فإن لم يلتزِمْه ولم يعتقده، فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه، فهو زانٍ، ثم صرَّح بتحريمه فقال: **[وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلىَ المؤْمِنينَ]**. ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله :**[وَأَنْكِحُوا الأَيَامى مِنْكُم]** مِن أضعفِ ما يُقال، وأضعف منه حملُ النكاح على الزنى إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزنى إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزنى بها إلا زانٍ أو مشرك، وكلام الله ينبغي أن يُصان عن مثل هذا."(٤)

وقال أيضا: " فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزنى، فكأنه قال: الزانى لا يزنى إلا بزانية أو مشركة.

وهذا فاسد، فإنه لا فائدة فيه، ويصان كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك، فإنه من المعلوم أن الزانى لا يزنى إلا بزانية، فأى فائدة فى الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه." (٥)

وقال ابن حزم رحمه الله: " وهذه دعوى أخرى بلا برهان، وتخصيص للآية بالظن الكاذب، ولو كان ما قالوه لحرم على الزوج وطء زوجته إذا زنت وهذا لا يقولونه.

فإن قالوا: إنما حرم وطؤها بالزنى فقط؟ قلنا: وهذه زيادة في التخصيص بلا برهان، ودعوى كاذبة بيقين، إذ لا دليل عليها، وهذا لا يحل في دين الله عز وجل مع أنه تفسير كاذب بيقين، لأننا قد نجد الزاني يستكره العفيفة المسلمة فيكون زانيا بغير زانية وحاش لله من أن نقول ما يدفعه العيان." (٦)

---

(١) "أضواء البيان" (٦/٨٠)

(٢) " تفسير القرطبي"(١٥/١١٩) تحقيق د/ عبد الله التركي.

(٣) "أضواء البيان" (٦/٨٦) و"الشرح الممتع" ((١٢/١٣٨)

(٤) "زاد المعاد" (٥/١١٤)

(٥) "إغاثة اللهفان" (١/٨٠) تحقيق محمد سيد كيلاني

(٦) "المحلى" (٩/٤٧٦)

وتعقب قولَ ابن القيم العلامةُ الشنقيطي رحمه الله فقال: " أمَّا قول ابن القيّم : إنَّ حمل الزّنَى في الآيَةِ على الوطءِ ينبغي أن يُصان عن مثله كتاب اللَّهِ، فيردُّه أنَّ ابن عبَّاس وهوَ في المعرفة باللُّغة العربيَّةِ وبمعاني القرآنِ صحَّ عنه حمل الزّنَا في الآية على الوطءِ، ولو كان ذلكَ يَنبغي أن يُصان عن مثله كتاب اللَّهِ لصانه عنه ابن عبَّاس، ولم يَقل به ولم يَخف عليه أنَّهُ ينبغي أن يُصان عن مثله. وقال ابن العربِيّ في تفسير ابن عبَّاس للزّنى في الآيةِ بالوطءِ : هو معنى صحيحٌ"[١]

وقول ابن القيم قواه العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله فقال: " قال بعضهم : المراد من النكاح الوطء والزنى . فكأنه قال : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة . وهذا فاسد . فإنه لا فائدة فيه . ويصان كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك . فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية . فأي فائدة في الإخبار بذلك. ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. "[٢]

.....

وكذا قواه العلامة ابن العثيمين رحمه الله فقال: " اختلف المفسرون ما المراد بقوله: "لا ينكح"؟ قيل: المراد به: الوطء، يعني: لا يزني الزاني إلا بزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني: الزاني لا يزني إلا بزانية، فجعلوا النكاح بمعنى: الجماع، والجماع بالزنى زنا، ولكن هذا القول ضعيف جدا جدا، لأنه لا يمكن أن يطلق الله النكاح الشرعي الذي تثبت به أحكام عظيمة كثيرة من حل وتحريم، ونفقات وإرث، لا يمكن أن يطلق هذا النكاح وهو العقد العظيم الذي لا نظير له في العقود على الزنا، وهو إن أطلق على الجماع، فيمن أضيف إلى زوجته، فإنه لا يطلق على الجماع بحال من الأحوال، يعني مثلا: إذا قلنا: نكح الرجل امرأته، أي: جامعها، هذا معقول، لكن نكح الرجل امرأة أجنبية سَنَةً، هذا لا يمكن أبدا لهذا نقول: هذا القول ضعيف جدا"[٣]

قالوا: ويؤيده أن جميع الأحاديث الواردة في سبب نزول آية: [**الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الْآيَةَ**] كلها في عقد النكاح وليس واحد منها في الوطء، والمقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، وقد جاء في السنة ما يؤيد صحة ما قالوا في الآية، من أن النكاح فيها التزويج، وأن الزاني لا يتزوج إلا زانية مثله، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (**الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله**) رواه أحمد أبو داود[٤]

---

(١) "أضواء البيان" (٨٩/٦)

(٢) "محاسن التأويل" (٤٤٩٨/١٢) ط/ محمد فؤاد عبد الباقي.

(٣) "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام"(٥٧٢/٤) تحقيق وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، و أم إسراء بنت عرفة بيومي

(٤) "أضواء البيان" (٨٦/٦-٨٨) وسيأتي تخريج الحديث إن شاء الله.

أما قولكم بأن الآية منسوخة بقوله تعالى: :[**وَأَنْكِحُوا الأَيَامى مِنْكُم**] فهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين . ولا تناقض إحداهما الأخرى . بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى ، وحرم نكاح الزانية ، كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم . فأين الناسخ والمنسوخ في هذا ؟[١]

قال الإمام ابن حزم: "وهذه دعوى بلا برهان، ولا يجوز أن يقال في قرآن، أو سنة: هذا منسوخ إلا بيقين يقطع به، لا بظن لا يصح وإنما الفرض استعمال النصوص كلها." [٢]

وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: " المقرَّر في أصول الشَّافعيِّ ومالك وأحمد هو أَنَّهُ لا يصحُّ نسخ الخاصِّ بالعامِّ ، وأنَّ الخاصَّ يقضي على العامِّ مطلقًا ، سواء تقدَّم نزوله عنه أو تأخَّر ، ومَعلوم أَنَّ آيةَ **(وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ)** أعمُّ مُطلقا من آية : **(الزَّانِي لا يَنكح إلَّا زانية)** فالقول بنسخها لها ممنوع على المقرَّر في أُصول الأئمَّة الثَّلاثة المذكورين." [٣]

.....

هذه الآية أشكلت على بعض أهل العلم، ولا يجد العلامة الشنقيطي مخرجا واضحا إلا مع بعض التعسف، فقال رحمه الله:

"هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقاً ، لأن حمل النكاح فيها على التزويج ، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك ، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية ، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية : التزويج : ولا أعلم مخرجاً واضحاً من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف ، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن ، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه ، أو معانيه ، فيجوز أن تقول : عدا اللصوص البارحة على عين زيد ، وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية. وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج ، خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما ، مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقاً ، وإذا جاز حمل المشترك على معنييه ، فيحمل النكاح في الآية على الوطء ، وعلى التزويج معاً ، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد ، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا له ، والعلم عند الله تعالى"[٤]

وذكر العلامة جمال الدين القاسمي أن الآية لا إشكال فيها، وأن لها مخرجا بينا وواضحا لا تعسف فيه، فقال رحمه الله: " والذي أشكل منها على كثير من الناس ، واضحٌ بحمد الله تعالى . فإنهم أشكل عليهم قوله : [**الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً**] هل

---

(١) "محاسن التأويل"(١٢/٤٤٩٨)

(٢) "المحلى" (٩/٤٧٦)

(٣) "أضواء البيان"(٦/٩٠)

(٤) "أضواء البيان" (٦/٩١)

هو خبر أو نهي أو إباحة ؟ فإن كان خبراً فقد رأينا كثيراً من الزناة ينكح عفيفة . وإن كان نهياً فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة , فيكون نهياً له عن نكاح المؤمنات العفائف . وإباحة له نكاح المشركات والزواني، والله سبحانه لم يرد ذلك قطعاً . فلما أشكل عليهم ذلك وطلبوا للآية وجهاً يصح حملها عليه... فإن قيل : فما وجه الآية ؟ قيل : وجهها ، والله أعلم . أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة ، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط . كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة . والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه . والإباحة قد علقت على شرط الإحصان ، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به . فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله ، أو لا يلتزمه . فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله ، وإن التزمه وخالفه ، ونكح ما حرم عليه ، لم يصح النكاح . فيكون زانياً ، فظهر معنى قوله : [**لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً**] وتبين غاية البيان، وكذلك حكم المرأة ." [١]

(فائدة): قال ابن خويزمنداد: من كان معروفا بالزنى أو بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه، وذلك كعيب من العيوب، واحتج بقوله عليه السلام: **(لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)**.
قال: وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق، وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره، فأما من لم يشتهر بالفسق فلا." [٢]

٢- وقوله تعالى: [**الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ**] (النور: الآية: ٢٦)
أخبر تعالى أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين فلا تكون خبيثة لطيب فإن ذلك خلاف الحصر ، فلا تنكح الزانية الخبيثة إلا زانيا خبيثا وأخبر أن الطيبين للطيبات فلا يكون الطيب لامرأة خبيثة فإن ذلك خلاف الحصر ؛ إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة . وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فلا تبقى طيبة لخبيث فجاء الحصر من الجانبين موافقا لقوله : **[الزَّاني لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَو مُشركَةً وَالزَّانِيَة لا يَنكِحُهَا إلا زَان أَو مُشركٌ حُرمَ ذَلِكَ عَلى المُؤمِنِينَ]**[٣]
قال ابن القيم رحمه الله: " والخبيثات: الزواني. وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن." [٤]
٣- وقوله تعالى: **[وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي]** (المائدة: الآية: ٥).

---

(١) " محاسن التأويل"(١٢/٤٤٩٨) وانظر "إغاثة اللهفان"(١/٨٠)
(٢) "تفسير القرطبي" (١٥/١٢١)
(٣) "مجموع الفتاوي" (١٥/٣٢٢-٣٢٣) وانظر "٣٢/١٤٥-١٤٦)
(٤) "زاد المعاد"(٥/١٠٥) وانظر "الموسوعة الفقيهة الميسرة" (٥/٩٧)

و"المحصنات" العفائف، فدل على أن غير العفيفة لا يباح نكاحها. لأن الإباحة قد علقت على شرط الإحصان، والحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به.

وكذلك أباح نكاحَ الحرائر والإماءِ بشرط الإحصان، وهو العِفَّة، فقال: [**فانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدانٍ**] (النساء: الآية: ٢٥)، فإنما أباح نكاحَها فى هذه الحالة دُون غيرها، وليس هذا من باب دلالة المفهوم، فإن الأبضاع فى الأصل على التحريم، فيُقتصرُ فى إباحتها على ما ورد به الشرعُ، وما عداه، فعلى أصل التحريم. [١]

٤- وقوله تعالى: [**وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ..**] (النساء: الآية: ٢٥)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان، والمسافحة التي تسافح مع كل أحد، والمتخذات الخدن التي يكون لها صديق واحد، فإذا كان من هذه حالها لا تنكح، فكيف بمن لا ترد يد لامس؟ بل تسافح مع من اتفق،، وإذا كان من هذه حالها في الإماء، فكيف بالحرائر؟..."[٢]

٥- حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له؛ مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة، حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بَغِيٌّ بمكة يقال لها؛ عناق، وكانت صديقة له، وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة[٣]، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إليَّ عرفته، فقالت: مرثدٌ؟ فقلت: مرثد، فقالت: مرحبا وأهلا هلم[٤] فبت عندنا الليلة، قال: قلت: يا عناق! حرم الله الزنى، قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم، قال: فتبعني ثمانية، وسلكت الخندمة[٥]، فانتهيت إلى كهف، أو غار، فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي، وأعماهم الله عني، قال: ثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر، ففككت عنه أكبله[٦] فجعلت أحمله، ويعينني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله

---

(١) "زاد المعاد" (١٠٤/٥)

(٢) "مجموع الفتاوي" (١٤٤/٣٢)

(٣) أي مضيئة.

(٤) أي تعال.

(٥) جبل معروف عند مكة.

(٦) جمع قلة للكبل، وهو قيد ضخم. انظر "تحفة الأحوذي" (٢٢/٩)

عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، أنكحُ عناقا؟ مرتين، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: **[الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ]** فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **(يَا مَرْثَدُ! الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، فَلَا تَنْكِحْهَا)** [1]

وهذا الحديث يدل على سبب نزول الآية، وهو دليل على تحريم نكاح الزانية، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم **(فلا تنكحها)**

قال العلامة المباركفوري: " فيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بالزواني، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الحديث، لأن في آخرها؛ وحرم ذلك على المؤمنين فإنه صريح في التحريم"[2]

٦- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **(الزَّانِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ)**[3]

---

(١) **حسن:** رواه الترمذي (رقم ٣١٧٧) وأبو داود (رقم ٢٠٥١) والحاكم في "المستدرك" مختصرا ، والنسائي (رقم ٣٢٢٨) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٧/١١)(رقم ٤٥٥٢) والبيهقي في "الكبرى" (١٥٣/٧) من طرق عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. قال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٩٢/٦)(رقم ١٧٩٠)

(٢) "تحفة الأحوذي"(١٨/٩)

وأجيب بأن هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. انظر "تفسير القرطبي" (١١٧/١٥) = واعترض عليه؛ بأن التخصيص يحتاج إلى دليل، والآية عامة في كل زان وزانية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه الصورة المعينة، – وإن كانت سبب النزول –؛ فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. انظر "إغاثة اللهفان" (٨٠/١)

(٣) **صحيح:** رواه أحمد في "المسند" (٥٢/١٤)(رقم ٨٣٠٠) وأبو داود (رقم ٢٠٥٢) ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (١٣٨٥/٣) والحاكم في "المستدرك" وأبو القاسم تمام بن محمد الرازي في "فوائده" (رقم ٧١٢) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٤/١١)(رقم ٤٥٤٩) وابن عدي في "الكامل" (٤١٠/٢) كلهم من طرق عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. وهذا إسناد رجاله ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني انظر "السلسلة الصحيحة" (رقم ٢٤٤٤)

وأخرج الحاكم أيضا في "المستدرك" ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"(١٥٦/٧) من طريق يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم قال: "جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب، فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: " أن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله" فقال عمرو: وما يعجبك؟ حدثناه سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمرو ينادي بها نداء."

قال الإمام الصنعاني: " الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنى، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها، وهذا الحديث موافق قوله تعالى **[وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ]**.. إلا أنه حمل الحديث والآية أكثرُ العلماء على أن معنى " لا ينكح " لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله، والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر هكذا تأولوهما.

والذي يدل عليه الحديث والآيةُ النهي عن ذلك، لا الإخبار عن مجرد الرغبة، وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفةَ، والعفيف الزانيةَ، ولا أصرح من قوله: [**وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ**] أي كاملي الإيمان الذين هم ليسوا بزناة، وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر." [1]

الخاتمة؛ أهمُّ النتائج.

بعد هذا العرض من أقوال العلماء ومذاهبهم، وأدلة كل فريق يتضح لنا ما يلي:-

الأول: أن الزنى حرام باتفاق الملل والشرائع، وأنها كبيرة من الكبائرة، ومن أقبح الفواحش والعياذ بالله.

الثاني: يصح نكاح الزانية والزاني إذا تابا وأصلحا، سواء كان من الزاني أو من غيره، عند أكثر العلماء من السلف والخلف، إلا ما يروى عن عائشة، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أنها لا تحل للزاني بحال، وحكاه الماورديُّ عن عليّ رضي الله عنه والحسن البصري.(١) إلا أن عبد الله بن مسعود ثبت عنه الرخصة إذا تابا، كما تقدم ذكره.

الثالث: يصح نكاح الزانية قبل التوبة، عند الأئمة الثلاثة – مالك وأبي حنيفة والشافعي – لكن يكره نكاحها عند مالك، والشافعي.

---

(١) "سبل السلام" (٣/٣١٦) تحقيق طارق عوض الله.

ولا يصح نكاحها حتى يتوبا عند الإمام أحمد، وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم، وغيرهم، وطائفة من العلماء المحققين، **وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته كما مر بنا. والله أعلم.**

الرابع: نكاح الحامل من الزنى يصح عند كثير من العلماء، ومنهم؛ الحنفية، والشافعية ، سواء كان من الزاني نفسه، أو من غيره، ويجوز له وطئها، في المشهور عند الشافعية، لكنه مكروه عندهم، وعند الحنفية: يجوز وطئها إذا كان الحمل منه، أما إذا كان الحمل من غير الزاني، لا يحوز له وطئها حتى تضع.

ولا يصح نكاح الحامل من الزنى حتى تضع، عند جماعة من الصحابة وغيرهم، وعند الإمامين مالك، وأحمد، وطائفة من العلماء المحققين. **وهذا هو الرجح لقوة أدلته. والله أعلم.**

وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله أسأله أن يغفر لي هزلي، وجدي، وخطأي، وعمدي، وكل ذلك عندي. وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه أجمعين

---

(١) "الحاوي الكبير" (١٨٩/٧)